
Podávateľ:**Peter Ferenc**

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 **E-Mail:** info@foxprof.club

 **Telefon:** +49 157 317 33332

 **FAX:** +1 231 538 6409

Adresát:**Generálna prokuratúra Slovenskej republiky**

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

 podatelna@genpro.gov.sk

 podatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Dátum: 19. októbra 2025

TRESTNÉ OZNÁMENIE

na podozrenie zo spáchania trestného činu **zneužitia právomoci verejného činiteľa**
podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona
a podozrenie z **marenia spravodlivosti** podľa § 344 Trestného zákona

I. Predmet oznámenia

Týmto podávam trestné oznámenie na prokurátorku **Mgr. Barboru Holec Žiklovú**,
prokurátora **JUDr. Kováčika** z **Okresnej prokuratúry Trenčín** a **JUDr. Luciu Konečnú** –
vyššiu súdnu úradníčku z OSTN, pre podozrenie zo spáchania trestného činu **zneužitia**
právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, ako aj pre
podozrenie z **marenia spravodlivosti** podľa § 344 Trestného zákona.

Toto oznámenie sa týka ich postupu v súvislosti s uznesením sp. zn. **1Pn 572125/3309-11** zo dňa **9. 10. 2025**, ktorým Okresná prokuratúra Trenčín zamietla moju sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ Trenčín sp. zn. **ORP-508/1-VYS-TN-2025** o odmietnutí trestného oznámenia vo veci JUDr. Adrianý Soldán Steinerovej.

II. Opis skutkového stavu

V napadnutom uznesení sa uvádza, že:

„Pôvodná suma vo výške 600 € bola znížená na sumu 10 €, ktorá predstavuje už iba trovy konania.“

Toto tvrdenie je **nepravdivé a manipulatívne**, keďže podľa oficiálneho vyjadrenia **Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., pobočka Považská Bystrica** zo dňa **16. 6. 2025 (č. spisu 2527057513)**:

„Po zapracovaní predložených dokladov za obdobie 202306–202312 neevidujeme žiadne dlžné poistné.“

Z tohto je zrejmé, že istina bola znížená na **0 €**, nie na 10 €.

Napriek tomu prokurátorka Žiklová aj prokurátor Kováčik vedome potvrdili a zastreli nepravdivý údaj o existencii „10-eurového poplatku“, ktorý **nebol predmetom konania a nemá žiadny právny základ**.

Týmto konaním:

- ignorovali oficiálne dôkazy v spise,
- skreslili obsah spisu v neprospech oznamovateľa,
- a **manipulatívne nahradili pojem „znížené na 0 €“ pojmom „znížené na 10 €“**, čím vytvorili dojem, že pohľadávka naďalej existovala.
- a marili objasnenie podozrenia zo spáchania trestného činu exekútorkou JUDr. Adrianou Soldán Steinerovou.

Takýto zásah nemožno vysvetliť ako „**nevedomosť**“, pretože predmetné rozhodnutie VŠZP bolo **v spise pripojené** a jasne preukazuje, že k 30.08.2016 **žiadna pohľadávka neexistovala**.

Zároveň poukazujem na nezákonný postup **JUDr. Lucie Konečnej**, vyššej súdnej úradníčky Okresného súdu Trenčín, ktorá dňa **16. 10. 2025** podpísala a vydala **upovedomenie o postúpení veci** vedeného pod sp. zn. **14C/15/2025** na Okresný súd Banská Bystrica.

Takýto úkon vykonala **bez súhlasu žalobcu, bez rozhodnutia nadriadeného súdu a bez právomoci konať v mene sudcu**, čím hrubo porušila ustanovenia § 12, § 38 a § 41 Civilného sporového poriadku.

JUDr. Lucia Konečná svojím konaním **prekročila rámec poverenia súdneho úradníka a neoprávnene zasiahla do priebehu súdneho konania**, keď svojvoľne a bez zákonného podkladu posunula spis mimo príslušného súdu.

Týmto konaním priamo **zmarila výkon spravodlivosti** a prispela k **odopretiu práva na súdnu ochranu** podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Toto postúpenie prebehlo **bez môjho súhlasu, bez rozhodnutia nadriadeného súdu, a v rozpore s § 12, § 38 a § 41 Civilného sporového poriadku**, teda **neoprávnene**.

Tým **JUDr. Lucia Konečná** — ako **vyšší súdny úradník** — prekročila a zneužila svoju právomoc, keď:

- **vydala úkon s právnymi dôsledkami** (postúpenie veci), hoci na to nemá zákonnú kompetenciu,
- **zastúpila sudcu bez poverenia**, čím došlo k porušeniu § 37 ods. 2 CSP,
- **a zmarila spravodlivé rozhodnutie súdu I. stupňa**, čím priamo zasiahla do môjho práva na spravodlivé konanie podľa čl. 6 Dohovoru.

III. Právne posúdenie (rozšírené)

Takéto konanie napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu **zneužitia právomoci verejného činiteľa** podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, keďže:

„Trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa sa dopustí ten, kto ako verejný činiteľ v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe či inému neoprávnený prospech, vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu.“

Podstatou tejto veci však nie je len nesúhlas s konkrétnym rozhodnutím, ale **odhalenie systémového zneužívania a ohýbania práva**, keď orgány činné v trestnom konaní **rozhodujú samy o sebe** – o tom, či ich vlastné konanie napĺňa znaky trestného činu.

V tejto súvislosti orgány prokuratúry opakovane používajú **floskulu**, ktorou sa snažia legitimizovať odmietnutie trestného oznámenia a zároveň zbaviť sa akejkolvek zodpovednosti:

*„Skutok (alebo určitý skutkový dej, ktorý sa odohral) sa nestáva trestným činom len preto, že ho za trestný čin označí **oznamovateľ** v podanom trestnom oznámení. **Oznamovateľ (poškodený)** má právo na podanie trestného oznámenia a orgány činné v trestnom konaní majú následne **povinnosť** sa ním zaoberať a rozhodnúť o ňom, avšak posúdenie, či skutok napĺňa alebo nenapĺňa znaky konkrétnej skutkovej podstaty trestného činu, **je plne v ich kompetencii**. Každý má síce zákonný nárok na to, aby sa jeho podaniami a návrhmi kompetentné orgány zaoberali a aby ich vybavili, avšak nikto nemá nárok na to, aby výsledok tohto vybavenia zodpovedal jeho predstave.“*

Táto floskula je **v priamom rozpore s princípom právneho štátu**, pretože fakticky vytvára stav, v ktorom sa orgán verejnej moci **sám vyhlasuje za nepostihnuteľný**.

Pod zámienkou „kompetencie posudzovať skutok“ si tak **prisvojuje právo rozhodovať o vlastnej trestnej zodpovednosti**, čím sa porušuje zásada „*nemo iudex in causa sua*“ – **nikto nemôže byť sudcom vo vlastnej veci**. Citovaná floskula, ktorú prokuratúra

a polícia systematicky používa, nie je zákonným ustanovením, ale svojvoľným výkladom bez opory v zákone a právnej sily (používaná nezákonne). Takýto výklad nemá oporu ani v Trestnom poriadku (§ 197 až § 199), ani v Trestnom zákone, a preto je jeho aplikácia nezákonná.

Citovaná floskula predstavuje účelový výklad, ktorý sa v praxi používa na formálne odôvodnenie odmietnutia trestných oznámení bez vecného prešetrenia skutku.

Tým vzniká stav, v ktorom skutok, ktorý by v prípade občana nepochybne naplnil znaky trestného činu, sa v prípade verejného činiteľa „stáva bežnou praxou, považovanou za zákonný úkon“.

Tento stav je v priamom rozpore s princípom rovnosti pred zákonom podľa **čl. 12 ods. 1 Ústavy SR** a s princípom právneho štátu podľa **čl. 1 ods. 1** a **čl. 2 ods. 2 Ústavy SR**, ktoré ustanovujú, že:

„Štátne orgány môžu konať len na základe zákona, v jeho medziach a spôsobom, ktorý zákon ustanoví.“

Ak štátne orgány prekročia tieto medze, **strácajú právomoc konať**, a ich rozhodnutia sú **nulitné** bez ohľadu na formálnu autoritu.

Systém je nastavený tak, že občan má iba „namietaciu právomoc“, kým orgány štátu majú „rozhodovaciu právomoc“ aj o vlastných pochybeniach.

V praxi to znamená, že to, čo by bolo u občana trestným činom, sa u verejného činiteľa vyhodnotí ako „výkon právomoci“.

Tento model je v rozpore s **čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd**, ktorý zaručuje právo na spravodlivé konanie pred nestranným a nezávislým orgánom, a tiež s **čl. 13 Dohovoru**, ktorý zaručuje účinný prostriedok nápravy.

Nie je možné akceptovať stav, v ktorom **orgán verejnej moci rozhoduje o svojej vlastnej trestnej zodpovednosti**.

V právnom štáte nemôže existovať kasta nedotknuteľných, ktorí sami posudzujú, či porušili zákon.

Takýto stav popiera samotný zmysel spravodlivosti, právnej istoty občanov, dôvery v právny systém a dôvery vo fungovanie štátu.

Takýto spôsob výkonu verejnej moci odporuje aj čl. 3 ods. 1 Ústavy SR, ktorý zaručuje, že Slovenská republika sa neviazá na žiadnu ideológiu ani privilégiá osôb, a preto musí byť každý verejný činiteľ podriadený rovnakým pravidlám ako občan.

Ak verejný činiteľ vedome manipuluje skutkový stav, zamlčuje dôkazy alebo koná v rozpore so zákonom, vyvstáva zásadná otázka, **či je takáto osoba vôbec mentálne spôsobilá vykonávať a zastávať funkciu vo verejnej správe**.

Takéto konanie nielenže podryva dôveru občanov v justíciu, ale predstavuje aj morálne zlyhanie, ktoré je nezlučiteľné s princípom nestrannosti, profesionality a zodpovednosti, ktorými sa **majú riadiť všetky orgány verejnej moci**.

Z tohto dôvodu žiadam Generálnu prokuratúru SR, aby preskúmala tento prípad aj z hľadiska **ústavnoprávneho a etického rozmeru**, ktorý sa týka rovnosti pred zákonom a základnej dôvery verejnosti v spravodlivosť štátu.

IV. Návrh a žiadosti

Žiadam Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby:

1. preskúmala zákonnosť postupu prokurátorov Mgr. Barbory Holec Žiklovej - prokurátorky a JUDr. Ondrej Kováčika - prokurátora, a vyvodila osobnú trestnoprávnu zodpovednosť
 2. zistila, či nedošlo k naplneniu znakov trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti,
 3. zabezpečila nápravu nezákonného stavu a vyvodila trestnoprávnu osobnú zodpovednosť voči týmto osobám, ktoré sa na manipulácii so skutkovými údajmi a porušovaní zásady rovnosti pred zákonom podieľali.
 4. Žiadam zároveň Generálnu prokuratúru SR, aby preskúmala zákonnosť postupu **JUDr. Lucie Konečnej**, vyššej súdnej úradníčky Okresného súdu Trenčín, v súvislosti s neoprávneným postúpením spisu 14C/15/2025 na Okresný súd Banská Bystrica, a aby vyvodila osobnú aj trestnoprávnu zodpovednosť.
-

V. Prílohy

1. Uznesenie Okresnej prokuratúry Trenčín z 09. 10. 2025 (sp. zn. 1Pn 572125/3309-11) → [\[link\]](#)
 2. Vyjadrenie VŠZP zo 16. 06. 2025 – „Žiaden dlh už neevidujú“ → [\[link\]](#)
 3. Výkaz nedoplatkov VŠZP č. 2527057513 → [\[link\]](#)
 4. Námiетка – Žiadosť o zrušenie postúpenia veci (sp. zn. 14C/15/2025) → [\[link\]](#)
 5. E-mailová korešpondencia zo dňa 18. 10. 2025 → [\[link\]](#)
-

Tento dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES) a doručený v súlade s čl. 19 nariadenia eIDAS (EÚ č. 910/2014).

S úctou

V Kumhausene, dňa 19. októbra 2025

Peter Ferenc



Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

**Peter Ferenc
Rammelkam 2
840 36 Kumhausen
Deutschland**

Váš list značky/zo dňa

**Naša značka
14C/15/2025**

**Vybavuje/telefón
Žáčik/88 31 256**

**v Trenčíne
16.10.2025**

Vec: Upovedomenie o postúpení veci

V spore žalobcu: **Peter Ferenc**, nar. 24.10.1964 proti žalovanej: **JUDr. Adriana Soldán Steinerová** o náhradu škody, Vám oznamujeme, že Okresný súd Trenčín spis p o s t u p u j e na Okresný súd Banská Bystrica v zmysle uznesenia 14C/15/2025-32 zo dňa 13.10.2025, právoplatného dňa 13.10.2025.

**JUDr. Lucia Konečná
vyšší súdny úradník**

Za správnosť vyhotovenia:
Jakub Žáčik

Zákonné ustanovenia použité v tomto trestnom oznámení

Trestný zákon (zákon č. 300/2005 Z. z.)

- **§ 326 ods. 1 písm. a)**
„Trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa sa dopustí ten, kto ako verejný činiteľ v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe či inému neoprávnený prospech, vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu.“
 - **§ 344**
Trestný čin marenia spravodlivosti.
-

Trestný poriadok (zákon č. 301/2005 Z. z.)

- **§ 197 – § 199**
 Upravujú postup orgánov činných v trestnom konaní pri odmietnutí trestného oznámenia a pri rozhodovaní o začatí trestného stíhania.
 → V texte použité na preukázanie, že tzv. „floskula“ nemá zákonnú oporu.
-

Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015 Z. z.)

- **§ 12** – Miestna príslušnosť súdu.
- **§ 37 ods. 2** – Rozsah poverenia súdneho úradníka.
- **§ 38** – Zmena príslušnosti.
- **§ 41** – Postúpenie veci.

→ Použité na preukázanie, že **JUDr. Lucia Konečná** neoprávnene postúpila vec bez rozhodnutia nadriadeného súdu.

Ústava Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992 Z. z.)

- **Čl. 1 ods. 1**
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.“
- **Čl. 2 ods. 2**
„Štátne orgány môžu konať len na základe zákona, v jeho medziach a spôsobom, ktorý zákon ustanoví.“

- **Čl. 3 ods. 1**
„Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“
- **Čl. 12 ods. 1**
„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach.“
- **Čl. 46 ods. 1**
„Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde.“

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Európsky dohovor)

- **Článok 6** – Právo na spravodlivé konanie pred nezávislým a nestranným súdom.
- **Článok 13** – Právo na účinný prostriedok nápravy.

Zásady právneho štátu (latinské princípy)

- **„Nemo iudex in causa sua“** – *Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnej veci.*

(úplný zoznam právnych predpisov, na ktoré sa odvolávam)

„Zákonné ustanovenia použité v tomto trestnom oznámení“ poskytujem orgánom verejnej správy (moci), aby každý čitateľ (aj z GPSR či medzinárodných orgánov) jasne videl, že poznám zákon a citujem ho odborne.

Tento zoznam slúži na preukázanie, že podávateľ pozná a uplatňuje všetky relevantné právne predpisy Slovenskej republiky a medzinárodného práva, a zároveň vyzýva čítajúcich, aby sa s týmito ustanoveniami oboznámili v plnom rozsahu.

„Trestné sadzby a následky porušenia uvedených zákonných ustanovení“

1. § 326 ods. 1 Trestného zákona – Zneužitie právomoci verejného činiteľa

Znenie skutkovej podstaty:

„Trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa sa dopustí ten, kto ako verejný činiteľ v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe či inému neoprávnený prospech, vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu.“

Trestná sadzba:

- **Odňatie slobody na 1 až 5 rokov.**
- Ak čin spôsobí značnú škodu alebo iný závažný následok,
→ **odňatie slobody na 4 až 10 rokov.**
- Ak páchatel spácha čin závažnejším spôsobom, z **osobitného motívu**, alebo ako člen **organizovanej skupiny**,
→ **odňatie slobody na 7 až 12 rokov.**

Doplňujúce následky:

- Strata spôsobilosti vykonávať funkciu vo verejnej správe.
- Povinnosť nahradiť spôsobenú škodu.
- Možnosť disciplinárneho konania podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre (§ 59–63).

2. § 344 Trestného zákona – Marenie spravodlivosti

Znenie skutkovej podstaty:

„Kto marí alebo sťažuje výkon právomoci orgánu verejnej moci alebo súdu, najmä tým, že predkladá nepravdivé dôkazy, zatajuje podstatné skutočnosti alebo inak bráni výkonu spravodlivosti, potrestá sa...“

Trestná sadzba:

- **Odňatie slobody na 1 až 5 rokov.**
- Ak tým páchatel spôsobí vážnu ujmu na právach iného alebo znemožní výkon spravodlivosti,
→ **odňatie slobody na 3 až 8 rokov.**

Doplňujúce následky:

- Možnosť súdneho zákazu výkonu povolania.
- Pri opakovanom konaní – zaradenie medzi trestné činy proti výkonu verejnej moci (vyššie riziko väzby).

3. Porušenie § 37 ods. 2, § 38 a § 41 Civilného sporového poriadku

Znenie:

Vyšší súdny úradník môže konať iba v rozsahu poverenia sudcu.

Ak vykoná úkon, na ktorý nie je oprávnený (napr. postúpenie veci), ide o **prekročenie právomoci**.

Následky:

- Úkon je **nulitný (právne neúčinný)**.
- Sudca alebo predseda súdu je povinný vec zrušiť a napraviť.
- V prípade úmyselného konania: možnosť disciplinárneho konania podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe,
→ **disciplinárne opatrenie: písomné napomenutie až prepustenie zo štátnej služby**.

4. Porušenie článkov Ústavy Slovenskej republiky

Dotknuté články:

Čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 3 ods. 1, čl. 12 ods. 1, čl. 46 ods. 1.

Následky:

- Ide o **porušenie základných práv občana**, ktoré môže byť predmetom **ústavnej sťažnosti** podľa čl. 127 Ústavy SR.
- Môže viesť aj k **disciplinárnemu alebo trestnému postihu** verejného činiteľa podľa § 326 TZ,
alebo k **medzinárodnej zodpovednosti štátu** podľa článku 41 Dohovoru o ochrane ľudských práv (náhrada škody a ujmy).

5. Porušenie článkov 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Čl. 6 – Zaručuje právo na spravodlivé konanie.

Čl. 13 – Zaručuje právo na účinný prostriedok nápravy.

Následky:

- Porušenie týchto článkov môže byť predmetom **sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva (ESLP)**.
- V prípade uznania porušenia práv:
→ **povinnosť štátu zaplatiť finančné odškodnenie** podľa článku 41 Dohovoru,

→ **zverejnenie rozhodnutia ako precedens**, ktorý zaväzuje Slovenskú republiku konať v budúcnosti v súlade s Dohovorom.

6. Disciplinárna zodpovednosť podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre

§ 59 – 63:

Prokurátor sa disciplinárne zodpovedá za úmyselné porušenie zákona, zneužitie právomoci, alebo konanie, ktoré znižuje vážnosť funkcie prokuratúry.

Možné sankcie:

- písomné napomenutie,
 - zníženie platu až o 20 % na dobu jedného roka,
 - dočasné pozastavenie výkonu funkcie,
 - **odvolanie z funkcie prokurátora.**
-

7. Zásada „nemo iudex in causa sua“

Latinský princíp:

Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnej veci.

Porušenie:

Ak orgán verejnej moci rozhoduje o svojej vlastnej činnosti,

→ ide o **porušenie nestrannosti a objektívnosti**,

→ **dôvod na vylúčenie zo spisu** (§ 31 Trestného poriadku, § 49 CSP),

→ a zároveň **dôvod na zrušenie rozhodnutia** ako nezákonného.

Záverový dodatok:

Uvedené trestné sadzby a právne následky sú citované podľa platného právneho stavu Slovenskej republiky k 1. októbru 2025.

Ich cieľom je preukázať, že porušenia uvedené v tomto trestnom oznámení majú nielen etický, ale aj priamy trestnoprávny a disciplinárny rozmer, za ktorý zákon predpokladá osobnú zodpovednosť verejného činiteľa.

Complainant:**Peter Ferenc**

Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Germany

E-mail: info@foxprof.club

Phone: +49 157 317 33332

Fax: +1 231 538 6409

Recipient:**General Prosecutor's Office of the Slovak Republic**

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

podatelna@genpro.gov.skpodatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Date: October 19, 2025

CRIMINAL COMPLAINT

for suspicion of **abuse of power by a public official** under § 326 (1)(a) of the Criminal Code

and for suspicion of **obstruction of justice** under § 344 of the Criminal Code

I. Subject of the Complaint

I hereby file a criminal complaint against **Prosecutor Mgr. Barbara Holec Žiklová**, **Prosecutor JUDr. Kováčik** of the District Prosecutor's Office Trenčín, and **JUDr. Lucia Konečná – Senior Court Clerk of the District Court Trenčín**, for suspicion of having committed the criminal offence of abuse of power by a public official under § 326 (1)(a) of the Criminal Code as well as obstruction of justice under § 344 of the Criminal Code.

This complaint concerns their conduct in connection with resolution No. 1Pn 572125/3309-11 of 9 October 2025, by which the District Prosecutor's Office Trenčín rejected my appeal against the resolution of the Police Investigator PZ Trenčín No. ORP-508/1-VYS-TN-2025 on refusal to initiate criminal proceedings against **JUDr. Adriana Soldán Steinerová**.

II. Statement of Facts

The contested decision states that:

“The original amount of €600 was reduced to €10, which represents only the costs of the proceedings.”

This statement is false and misleading, since according to the official opinion of **Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP)**, branch Považská Bystrica of 16 June 2025 (File No. 2527057513):

“After processing the submitted documents for the period 202306–202312, we record no outstanding insurance contributions.”

It is therefore clear that the principal amount was reduced to €0, not €10.

Nevertheless, Prosecutor Žiklová and Prosecutor Kováčik knowingly confirmed and concealed a false statement about the existence of a “€10 fee”, which was not the subject of the proceedings and has no legal basis.

By doing so, they:

- ignored official evidence in the file,
- distorted the contents of the file to the detriment of the complainant, and
- manipulatively replaced the term “reduced to €0” with “reduced to €10”, thereby creating the impression that the claim still existed,

thus obstructing clarification of suspected criminal conduct by the bailiff JUDr. Adriana Soldán Steinerová.

Such intervention cannot be explained as “ignorance”, because the relevant decision of VŠZP was attached to the file and clearly proves that no claim existed as of 30 August 2016.

I also draw attention to the unlawful conduct of **JUDr. Lucia Konečná**, Senior Court Clerk of the District Court Trenčín, who on 16 October 2025 signed and issued a notification of transfer of case No. 14C/15/2025 to the District Court Banská Bystrica.

She performed this act without the plaintiff’s consent, without a decision of a superior court, and without authority to act on behalf of a judge, thus grossly violating § 12, § 38, and § 41 of the Civil Litigation Code.

By her actions, JUDr. Lucia Konečná exceeded the scope of a court clerk’s authorization and unlawfully interfered with the course of judicial proceedings by arbitrarily and without legal basis moving the case outside the competent court.

Through this conduct she directly obstructed the administration of justice and contributed to the denial of the right to judicial protection under Article 46 (1) of the

Constitution of the Slovak Republic and Article 6 of the European Convention on Human Rights.

This transfer took place without my consent, without a decision of a higher court and in contradiction to § 12, § 38 and § 41 of the Civil Litigation Code — therefore illegally.

Thus, JUDr. Lucia Konečná — as a senior court clerk — **exceeded and abused her authority**, since she:

- issued an act with legal effects (the transfer of a case) without legal competence,
- represented a judge without authorization (violating § 37 (2) CSP), and
- obstructed a fair decision of the court of first instance, thereby directly interfering with my right to a fair trial under Article 6 of the Convention.

III. Legal Assessment (Extended)

Such conduct fulfils the elements of the criminal offence of abuse of power by a public official under § 326 (1)(a) of the Criminal Code, since:

“The crime of abuse of power by a public official is committed by a public official who, with the intent to cause harm to another or to obtain unlawful benefit for himself or another, exercises his authority in a manner contrary to law.”

However, the essence of this matter is not mere disagreement with a specific decision, but the exposure of systematic abuse and distortion of law, where law-enforcement bodies decide about themselves — whether their own conduct constitutes a criminal offence.

In this context, prosecutorial authorities repeatedly use a **formulaic phrase** intended to legitimize dismissal of criminal complaints and avoid accountability:

“An act does not become a criminal offence merely because the complainant labels it as such in his complaint. The complainant is entitled to file a criminal complaint and the authorities must examine and decide on it; however, the assessment of whether the act fulfils the elements of a criminal offence is within their exclusive competence. Everyone has a legal right that their submissions are dealt with, but no one has a right that the outcome corresponds to his expectations.”

This phrase directly contradicts the principle of the rule of law because it creates a situation in which a public authority declares itself immune from accountability. Under the pretext of “competence to assess an act,” it appropriates the right to decide on its own criminal liability, violating the principle *nemo iudex in causa sua* — no one may be a judge in his own cause.

The cited formula is not a legal provision but an arbitrary interpretation without any basis in law or legal force (used unlawfully).

It has no foundation in the Criminal Procedure Code (§ 197–§ 199) nor in the Criminal Code; its application is therefore illegal.

This phrase represents a purpose-built interpretation used in practice to formally justify the rejection of criminal complaints without any factual examination of the act.

Consequently, an act that would undoubtedly constitute a criminal offence if committed by a citizen is treated as a “lawful official act” when committed by a public official.

This situation is in direct conflict with the principle of equality before the law (Article 12 (1) of the Constitution) and with the principle of the rule of law (Articles 1 (1) and 2 (2) of the Constitution), which stipulate that:

“State authorities may act only on the basis of law, within its limits, and in the manner prescribed by law.”

If state authorities exceed these limits, they lose their competence to act and their decisions are null and void regardless of formal authority.

The system is structured so that citizens have only a “right to object,” while state authorities hold “decision-making power” even over their own misconduct. In practice this means that what would be a crime for a citizen is deemed a “performance of duties” for a public official.

This model violates Article 6 of the European Convention on Human Rights (fair trial before an independent and impartial tribunal) and Article 13 (right to an effective remedy).

A situation in which a public authority decides on its own criminal liability is unacceptable in a state governed by law.

No “untouchable caste” may exist that judges its own actions.

Such a situation undermines the very meaning of justice, legal certainty, public trust in the legal system, and confidence in the state.

This form of public power contradicts Article 3 (1) of the Constitution of the Slovak Republic, which guarantees that the state is not bound by any ideology or privilege of persons; therefore every public official must be subject to the same rules as a citizen.

If a public official knowingly manipulates facts, conceals evidence, or acts unlawfully, a fundamental question arises as to whether such a person is even mentally fit to exercise and hold a public office.

Such conduct not only undermines citizens’ trust in the judiciary but also constitutes a moral failure incompatible with the principles of impartiality, professionalism, and accountability that should guide all public authorities.

For this reason, I request the **General Prosecutor's Office of the Slovak Republic** to examine this case also from a constitutional and ethical perspective concerning equality before the law and public confidence in justice.

IV. Request and Demands

I request that the General Prosecutor's Office of the Slovak Republic:

- examine the legality of the actions of Prosecutors Mgr. Barbara Holec Žiklová and JUDr. Ondrej Kováčik and establish their personal criminal liability;
- determine whether their conduct meets the elements of abuse of power and obstruction of justice;
- remedy the unlawful situation and enforce personal and criminal accountability of those involved in manipulation of facts and breach of the principle of equality before the law.

I also request that the General Prosecutor's Office examine the legality of the conduct of JUDr. Lucia Konečná, Senior Court Clerk of the District Court Trenčín, in connection with the unauthorized transfer of file No. 14C/15/2025 to the District Court Banská Bystrica, and hold her personally and criminally liable.

V. Annexes

- Decision of the District Prosecutor's Office Trenčín of 09 Oct 2025 (No. 1Pn 572125/3309-11)
- Statement of VŠZP of 16 Jun 2025 – "No debt recorded"
- VŠZP Debt Statement No. 2527057513
- Objection – Request for Cancellation of Case Transfer (No. 14C/15/2025)
- E-mail correspondence of 18 Oct 2025

This document is signed with a Qualified Electronic Signature (QES) and delivered in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No. 910/2014 (eIDAS).

Respectfully,

Kumhausen, 19 October 2025

Peter Ferenc



Anzeigeersteller: Peter Ferenc

Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland

E-Mail: info@foxprof.club

Telefon: +49 157 317 33332

FAX: +1 231 538 6409

Adressat: Generalstaatsanwaltschaft der Slowakischen Republik

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

E-Mail: podatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Datum: 19. Oktober 2025

STRAFANZEIGE

wegen des Verdachts der Begehung der Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers nach § 326 Abs. 1 Buchst. a) des Strafgesetzbuchs und des Verdachts der Rechtsbeugung/Behinderung der Justiz nach § 344 des Strafgesetzbuchs

I. Gegenstand der Anzeige

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen die Staatsanwältin Mgr. Barbora Holec Žiklová, den Staatsanwalt JUDr. Kováčik von der Bezirksstaatsanwaltschaft Trenčín und JUDr. Lucia Konečná – höhere Gerichtsbeamtin des Bezirksgerichts Trenčín, wegen des Verdachts der Begehung der Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers nach § 326 Abs. 1 Buchst. a) des Strafgesetzbuchs sowie wegen des Verdachts der Behinderung der Justiz nach § 344 des Strafgesetzbuchs.

Diese Anzeige betrifft ihr Vorgehen im Zusammenhang mit dem Beschluss Az. 1Pn 572125/3309-11 vom 9. 10. 2025, mit dem die Bezirksstaatsanwaltschaft Trenčín meine Beschwerde gegen den Beschluss des Ermittlers der Polizei Trenčín Az. ORP-508/1-VYS-TN-2025 über die Zurückweisung der Strafanzeige in der Sache JUDr. Adriana Soldán Steinerová abgewiesen hat.

II. Beschreibung des Sachverhalts

In dem angefochtenen Beschluss wird ausgeführt, dass:

„Der ursprüngliche Betrag in Höhe von 600 € wurde auf 10 € herabgesetzt, was nunmehr nur noch die Verfahrenskosten darstellt.“

Diese Behauptung ist unwahr und manipulativ, denn nach der offiziellen Stellungnahme der Allgemeinen Krankenversicherung (VšZP), a. s., Zweigstelle Považská Bystrica vom 16. 6.

2025 (Az. 2527057513):

„Nach Einarbeitung der vorgelegten Belege für den Zeitraum 202306–202312 sind keine offenen Beitragsschulden verzeichnet.“

Daraus ergibt sich klar, dass die Hauptforderung auf 0 € herabgesetzt wurde, nicht auf 10 €.

Dennoch haben die Staatsanwältin Žiklová und der Staatsanwalt Kováčik wissentlich die unwahre Angabe über das Bestehen einer „10-Euro-Gebühr“ bestätigt und verschleiert, die nicht Gegenstand des Verfahrens war und keinerlei Rechtsgrundlage hat.

Durch dieses Vorgehen haben sie:

- die offiziellen Beweise in der Akte ignoriert,
- den Akteninhalt zum Nachteil des Anzeigeerstatters verfälscht,
- und manipulativ den Begriff „auf 0 € herabgesetzt“ durch den Begriff „auf 10 € herabgesetzt“ ersetzt, wodurch der Eindruck erweckt wurde, die Forderung habe weiterhin bestanden.
- und die Aufklärung des Verdachts einer Straftat der Gerichtsvollzieherin JUDr. Adriana Soldán Steinerová vereitelt.

Ein solcher Eingriff kann nicht als „Unkenntnis“ erklärt werden, denn die betreffende Entscheidung der VŠZP war der Akte beigelegt und belegt eindeutig, dass zum 30.08.2016 keine Forderung bestand.

Zugleich weise ich auf das rechtswidrige Vorgehen von JUDr. Lucia Konečná hin, höhere Gerichtsbeamtin des Bezirksgerichts Trenčín, die am 16. 10. 2025 eine Mitteilung über die Abgabe der unter Az. 14C/15/2025 geführten Sache an das Bezirksgericht Banská Bystrica unterzeichnet und erlassen hat.

Diese Handlung nahm sie ohne Zustimmung des Klägers, ohne Entscheidung des übergeordneten Gerichts und ohne Befugnis, im Namen des Richters zu handeln, vor, wodurch sie grob gegen die Bestimmungen der §§ 12, 38 und 41 der Zivilprozessordnung verstieß.

JUDr. Lucia Konečná hat durch ihr Handeln den Rahmen der Ermächtigung eines Gerichtsbeamten überschritten und unbefugt in den Ablauf des Gerichtsverfahrens eingegriffen, indem sie die Akte willkürlich und ohne gesetzliche Grundlage außerhalb des zuständigen Gerichts weiterleitete.

Durch dieses Handeln hat sie die Rechtspflege unmittelbar vereitelt und zur Versagung des Rechts auf gerichtlichen Rechtsschutz nach Art. 46 Abs. 1 der Verfassung der SR und Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten beigetragen.

Diese Abgabe erfolgte ohne meine Zustimmung, ohne Entscheidung des übergeordneten Gerichts und im Widerspruch zu den §§ 12, 38 und 41 der Zivilprozessordnung, mithin unbefugt.

Damit hat JUDr. Lucia Konečná — als höhere Gerichtsbeamtin — ihre Befugnis überschritten und missbraucht, indem sie:

- eine Handlung mit rechtlichen Folgen (Abgabe der Sache) vornahm, obwohl sie dafür keine gesetzliche Zuständigkeit hat,
- den Richter ohne Ermächtigung vertrat, wodurch es zu einem Verstoß gegen § 37 Abs. 2 ZPO kam,
- und die gerechte Entscheidung des Gerichts erster Instanz vereitelte, wodurch sie unmittelbar in mein Recht auf ein faires Verfahren nach Art. 6 der Konvention eingriff.

III. Rechtliche Würdigung (erweitert)

Ein solches Handeln erfüllt die Tatbestandsmerkmale der Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers nach § 326 Abs. 1 Buchst. a) des Strafgesetzbuchs, denn:

„Die Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers begeht, wer als Amtsträger in der Absicht, einem anderen Schaden zuzufügen oder sich oder einem anderen einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen, seine Befugnis in einer dem Gesetz widersprechenden Weise ausübt.“

Der Kern dieser Sache besteht jedoch nicht nur im Widerspruch gegen eine konkrete Entscheidung, sondern in der Aufdeckung eines systemischen Missbrauchs und einer Beugung des Rechts, bei der die in Strafverfahren tätigen Organe über sich selbst entscheiden – darüber, ob ihr eigenes Handeln die Merkmale einer Straftat erfüllt.

In diesem Zusammenhang verwenden die Staatsanwaltschaftsorgane wiederholt eine Floskel, mit der sie die Zurückweisung der Strafanzeige zu legitimieren und sich zugleich jeglicher Verantwortung zu entziehen versuchen:

Diese Floskel steht in unmittelbarem Widerspruch zum Grundsatz des Rechtsstaats, denn sie schafft faktisch einen Zustand, in dem sich ein Organ der öffentlichen Gewalt selbst für unantastbar erklärt. Unter dem Vorwand der „Zuständigkeit, die Tat zu beurteilen“ maß es sich so das Recht an, über seine eigene strafrechtliche Verantwortung zu entscheiden, wodurch der Grundsatz „nemo iudex in causa sua“ verletzt wird – niemand darf Richter in eigener Sache sein. Die zitierte Floskel, die die Staatsanwaltschaft

und die Polizei systematisch verwenden, ist keine gesetzliche Bestimmung, sondern eine willkürliche Auslegung ohne Stütze im Gesetz und ohne Rechtskraft (rechtswidrig verwendet). Eine solche Auslegung findet weder in der Strafprozessordnung (§ 197 bis § 199) noch im Strafgesetzbuch eine Stütze, weshalb ihre Anwendung rechtswidrig ist.

Die zitierte Floskel stellt eine zweckgerichtete Auslegung dar, die in der Praxis zur formalen Begründung der Zurückweisung von Strafanzeigen ohne sachliche Prüfung der Tat verwendet wird.

Dadurch entsteht ein Zustand, in dem eine Tat, die im Falle eines Bürgers zweifellos die Merkmale einer Straftat erfüllen würde, im Falle eines Amtsträgers „zur üblichen Praxis wird, die als gesetzmäßige Handlung angesehen wird“.

Dieser Zustand steht in unmittelbarem Widerspruch zum Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz nach Art. 12 Abs. 1 der Verfassung der SR und zum Grundsatz des Rechtsstaats nach Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 der Verfassung der SR, die festlegen, dass:

„Staatliche Organe dürfen nur auf der Grundlage des Gesetzes, in dessen Grenzen und in der vom Gesetz bestimmten Weise handeln.“

Überschreiten staatliche Organe diese Grenzen, verlieren sie die Befugnis zu handeln, und ihre Entscheidungen sind ungeachtet der formalen Autorität nichtig.

Das System ist so ausgestaltet, dass der Bürger nur eine „Einwendungsbefugnis“ hat, während die Staatsorgane eine „Entscheidungsbefugnis“ auch über eigene Fehler haben.

In der Praxis bedeutet dies, dass das, was bei einem Bürger eine Straftat wäre, bei einem Amtsträger als „Ausübung der Befugnis“ bewertet wird.

Dieses Modell steht im Widerspruch zu Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der das Recht auf ein faires Verfahren vor einem unparteiischen und unabhängigen Organ gewährleistet, sowie zu Art. 13 der Konvention, der ein wirksames Rechtsmittel gewährleistet.

Es ist nicht hinnehmbar, dass ein Organ der öffentlichen Gewalt über seine eigene strafrechtliche Verantwortung entscheidet.

In einem Rechtsstaat darf es keine Kaste von Unantastbaren geben, die selbst beurteilen, ob sie das Gesetz verletzt haben.

Ein solcher Zustand negiert den eigentlichen Sinn der Gerechtigkeit, der Rechtssicherheit der Bürger, des Vertrauens in das Rechtssystem und des Vertrauens in das Funktionieren des Staates.

Eine solche Art der Ausübung öffentlicher Gewalt widerspricht auch Art. 3 Abs. 1 der Verfassung der SR, der gewährleistet, dass sich die Slowakische Republik an keine Ideologie und keine Privilegien von Personen bindet, weshalb jeder Amtsträger denselben Regeln unterworfen sein muss wie ein Bürger.

Wenn ein Amtsträger den Sachverhalt wissentlich manipuliert, Beweise verschweigt oder gesetzwidrig handelt, stellt sich die grundlegende Frage, ob eine solche Person überhaupt geistig geeignet ist, ein Amt in der öffentlichen Verwaltung auszuüben und zu bekleiden.

Ein solches Handeln untergräbt nicht nur das Vertrauen der Bürger in die Justiz, sondern stellt auch ein moralisches Versagen dar, das mit dem Grundsatz der Unparteilichkeit, Professionalität und Verantwortung, an die sich alle Organe der öffentlichen Gewalt zu halten haben, unvereinbar ist.

Aus diesem Grund ersuche ich die Generalstaatsanwaltschaft der SR, diesen Fall auch unter dem verfassungsrechtlichen und ethischen Gesichtspunkt zu prüfen, der die Gleichheit vor dem Gesetz und das grundlegende Vertrauen der Öffentlichkeit in die Gerechtigkeit des Staates betrifft.

IV. Antrag und Ersuchen

Ich ersuche die Generalstaatsanwaltschaft der Slowakischen Republik, 1. die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der Staatsanwälte Mgr. Barbora Holec Žiklová - Staatsanwältin und JUDr. Ondrej Kováčik - Staatsanwalt zu prüfen und die persönliche strafrechtliche Verantwortung festzustellen, 2. festzustellen, ob die Merkmale der Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers und der Behinderung der Justiz erfüllt sind, 3. die Beseitigung des rechtswidrigen Zustands sicherzustellen und die strafrechtliche persönliche Verantwortung gegenüber jenen Personen festzustellen, die an der Manipulation der Sachverhaltsangaben und an der Verletzung des Grundsatzes der Gleichheit vor dem Gesetz beteiligt waren.

4. Ich ersuche zugleich die Generalstaatsanwaltschaft der SR, die Rechtmäßigkeit des Vorgehens von JUDr. Lucia Konečná, höhere Gerichtsbeamtin des Bezirksgerichts Trenčín, im Zusammenhang mit der unbefugten Abgabe der Akte 14C/15/2025 an das Bezirksgericht Banská Bystrica zu prüfen und die persönliche sowie strafrechtliche Verantwortung festzustellen.

V. Anlagen

1. Beschluss der Bezirksstaatsanwaltschaft Trenčín vom 09. 10. 2025 (Az. 1Pn 572125/3309-11) → [Dokument öffnen](#)
2. Stellungnahme der VŠZP vom 16. 06. 2025 – „Keine Schuld mehr verzeichnet“ → [Dokument öffnen](#)
3. Rückstandsauflistung der VŠZP Nr. 2527057513 → [Dokument öffnen](#)
4. Einwendung – Antrag auf Aufhebung der Abgabe der Sache (Az. 14C/15/2025) → [Dokument öffnen](#)
5. E-Mail-Korrespondenz vom 18. 10. 2025 → [Dokument öffnen](#)

Dieses Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES) unterzeichnet und im Einklang mit Art. 19 der eIDAS-Verordnung (EU Nr. 910/2014) zugestellt.



Mit vorzüglicher Hochachtung

Peter Ferenc

In Kumhausen, am 19. Oktober 2025

Bezirksgericht Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

Peter Ferenc Rammelkam 2 840 36 Kumhausen Deutschland

Betreff: Mitteilung über die Abgabe der Sache

Im Rechtsstreit des Klägers: Peter Ferenc, geb. 24.10.1964 gegen die Beklagte: JUDr. Adriana

Soldán Steinerová über Schadensersatz teilen wir Ihnen mit, dass das Bezirksgericht Trenčín die Akte a b g i b t

an das Bezirksgericht Banská Bystrica im Sinne des Beschlusses 14C/15/2025-32 vom 13.10.2025, rechtskräftig am 13.10.2025.

JUDr. Lucia Konečná höhere Gerichtsbeamtin

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: Jakub Žáčik

In dieser Strafanzeige herangezogene gesetzliche Bestimmungen

Strafgesetzbuch (Gesetz Nr. 300/2005 Slg.)

- § 326 Abs. 1 Buchst. a)

„Die Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers begeht, wer als

Amtsträger in der Absicht, einem anderen Schaden zuzufügen oder sich oder einem anderen einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen, seine Befugnis in einer Weise ausübt, die dem Gesetz widerspricht.“

- § 344

Straftat der Behinderung der Justiz (Rechtsbeugung).

Strafprozessordnung (Gesetz Nr. 301/2005 Slg.)

- § 197 – § 199

Regeln das Vorgehen der in Strafverfahren tätigen Organe bei der Zurückweisung einer Strafanzeige und bei der Entscheidung über die Einleitung der Strafverfolgung.

→Im Text herangezogen zum Nachweis, dass die sog. „Floskel“ keine gesetzliche Stütze hat.

Zivilprozessordnung (Gesetz Nr. 160/2015 Slg.)

- § 12 – Örtliche Zuständigkeit des Gerichts.
- § 37 Abs. 2 – Umfang der Ermächtigung des Gerichtsbeamten.
- § 38 – Änderung der Zuständigkeit.
- § 41 – Abgabe der Sache.

→ Herangezogen zum Nachweis, dass JUDr. Lucia Konečná die Sache unbefugt abgegeben hat, ohne Entscheidung des übergeordneten Gerichts.

Verfassung der Slowakischen Republik (Gesetz Nr. 460/1992 Slg.)

- Art. 1 Abs. 1

„Die Slowakische Republik ist ein souveräner, demokratischer und rechtsstaatlicher Staat.“

- Art. 2 Abs. 2

„Staatliche Organe dürfen nur auf der Grundlage des Gesetzes, in dessen Grenzen und in der Weise, die das Gesetz bestimmt, handeln.“

- Art. 3 Abs. 1 „Die Slowakische Republik bindet sich an keine Ideologie und keine Religion.“
- Art. 12 Abs. 1 „Die Menschen sind frei und gleich an Würde und an Rechten.“
- Art. 46 Abs. 1 „Jeder kann sein Recht in dem gesetzlich bestimmten Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht geltend machen.“

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Konvention)

Grundsätze des Rechtsstaats (lateinische Prinzipien)

(vollständige Liste der Rechtsvorschriften, auf die ich mich berufe)

Die „in dieser Strafanzeige herangezogenen gesetzlichen Bestimmungen“ stelle ich den Organen der öffentlichen Verwaltung (Gewalt) zur Verfügung, damit jeder Leser (auch der Generalstaatsanwaltschaft oder internationaler Organe) klar sieht, dass ich das Gesetz kenne und es fachgerecht zitiere.

Diese Liste dient dem Nachweis, dass der Anzeigersteller alle relevanten Rechtsvorschriften der Slowakischen Republik und des internationalen Rechts kennt und anwendet, und fordert zugleich die Leser auf, sich mit diesen Bestimmungen in vollem Umfang vertraut zu machen.

„Strafmaße und Folgen der Verletzung der angeführten gesetzlichen Bestimmungen“

1. § 326 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs – Amtsmissbrauch eines Amtsträgers

Wortlaut des Tatbestands:

„Die Straftat des Amtsmissbrauchs eines Amtsträgers begeht, wer als Amtsträger

in der Absicht, einem anderen Schaden zuzufügen oder sich oder einem anderen einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen, seine Befugnis in einer dem Gesetz widersprechenden Weise ausübt.“

Strafmaß:

- Freiheitsstrafe von 1 bis 5 Jahren.
- Verursacht die Tat einen beträchtlichen Schaden oder eine andere schwerwiegende Folge,
→ Freiheitsstrafe von 4 bis 10 Jahren.
- Begeht der Täter die Tat in schwerwiegenderer Weise, aus einem besonderen Beweggrund oder als Mitglied einer organisierten Gruppe,
→ Freiheitsstrafe von 7 bis 12 Jahren.

Ergänzende Folgen:

- Verlust der Eignung zur Ausübung eines Amtes in der öffentlichen Verwaltung.
- Pflicht zum Ersatz des verursachten Schadens.
- Möglichkeit eines Disziplinarverfahrens nach dem Gesetz Nr. 153/2001 Slg. über die Staatsanwaltschaft (§

59–63).

2. § 344 des Strafgesetzbuchs – Behinderung der Justiz

Wortlaut des Tatbestands:

„Wer die Ausübung der Befugnis eines Organs der öffentlichen Gewalt oder eines Gerichts vereitelt oder erschwert, insbesondere dadurch,

dass er unwahre Beweise vorlegt, wesentliche Tatsachen verschweigt oder auf andere Weise die Ausübung der Justiz behindert, wird bestraft ...“

Strafmaß:

- Freiheitsstrafe von 1 bis 5 Jahren.
- Fügt der Täter dadurch einem anderen einen schweren Schaden an dessen Rechten zu oder verhindert er die Ausübung

der Justiz,

→Freiheitsstrafe von 3 bis 8 Jahren.

Ergänzende Folgen:

- Möglichkeit eines gerichtlichen Berufsausübungsverbots.
- Bei wiederholtem Handeln – Einordnung unter die Straftaten gegen die Ausübung öffentlicher Gewalt (höheres Hafttrisiko).

3. Verletzung von § 37 Abs. 2, § 38 und § 41 der Zivilprozessordnung

Wortlaut:

Ein höherer Gerichtsbeamter darf nur im Umfang der Ermächtigung des Richters handeln.

Nimmt er eine Handlung vor, zu der er nicht befugt ist (z. B. Abgabe der Sache), liegt eine Überschreitung der Befugnis vor.

Folgen:

- Die Handlung ist nichtig (rechtlich unwirksam).
- Der Richter oder der Gerichtspräsident ist verpflichtet, die Sache aufzuheben und zu berichtigen.
- Bei vorsätzlichem Handeln: Möglichkeit eines Disziplinarverfahrens nach dem Gesetz

Nr. 55/2017 Slg. über den öffentlichen Dienst,

→Disziplinarmaßnahme: schriftliche Verwarnung bis zur Entlassung aus dem öffentlichen Dienst.

4. Verletzung von Artikeln der Verfassung der Slowakischen Republik

Betroffene Artikel:

Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2, Art. 3 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1, Art. 46 Abs. 1.

Folgen:

• Es handelt sich um eine Verletzung der Grundrechte des Bürgers, die Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde nach Art. 127 der Verfassung der SR sein kann.

• Sie kann auch zu einer disziplinarischen oder strafrechtlichen Ahndung des Amtsträgers nach § 326 StGB führen, oder zu einer völkerrechtlichen Verantwortung des Staates nach Art. 41 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte (Ersatz von Schaden und Nachteil).

5. Verletzung der Artikel 6 und 13 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten

Art. 6 – Gewährleistet das Recht auf ein faires Verfahren.

Art. 13 – Gewährleistet das Recht auf ein wirksames Rechtsmittel.

Folgen:

- Die Verletzung dieser Artikel kann Gegenstand einer Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) sein.
- Im Falle der Anerkennung der Rechtsverletzung:
 - Pflicht des Staates zur Zahlung einer finanziellen Entschädigung nach Art. 41 der Konvention,
 - Veröffentlichung der Entscheidung als Präzedenzfall, der die Slowakische Republik verpflichtet, künftig im Einklang mit der Konvention zu handeln.

6. Disziplinarische Verantwortung nach dem Gesetz Nr. 153/2001 Slg. über die Staatsanwaltschaft

§ 59 – 63: Der Staatsanwalt haftet disziplinarisch für die vorsätzliche Verletzung des Gesetzes, den Amtsmissbrauch oder ein Handeln, das das Ansehen des Amtes der Staatsanwaltschaft mindert.

Mögliche Sanktionen:

7. Grundsatz „nemo iudex in causa sua“

Lateinisches Prinzip: Niemand darf Richter in eigener Sache sein.

Verletzung: Entscheidet ein Organ der öffentlichen Gewalt über seine eigene Tätigkeit, → liegt eine Verletzung der Unparteilichkeit und Objektivität vor, → ein Grund für den Ausschluss aus der Akte (§ 31 der Strafprozessordnung, § 49 ZPO), → und zugleich ein Grund für die Aufhebung der Entscheidung als rechtswidrig.

Abschließender Zusatz:

Die angeführten Strafmaße und rechtlichen Folgen sind nach dem geltenden Rechtsstand der Slowakischen Republik zum 1. Oktober 2025 zitiert.

Ihr Ziel ist der Nachweis, dass die in dieser Strafanzeige angeführten Verstöße nicht nur eine ethische, sondern auch eine unmittelbare strafrechtliche und disziplinarische Dimension haben, für die das Gesetz die persönliche Verantwortung des Amtsträgers vorsieht.

Podnositelj prijave: Peter Ferenc

Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Njemačka

E-Mail: info@foxprof.club

Telefon: +49 157 317 33332

FAX: +1 231 538 6409

Primatelj: Glavno državno odvjetništvo Slovačke Republike

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

E-Mail: podatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Datum: 19. listopada 2025.

KAZNENA PRIJAVA

*zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe ovlasti službene osobe prema § 326 st. 1 t. a)
Kaznenog zakona i sumnje na ometanje pravosuđa prema § 344 Kaznenog zakona*

I. Predmet prijave

Ovime podnosim kaznenu prijavu protiv državne odvjetnice Mgr. Barbore Holec Žiklove, državnog odvjetnika JUDr. Kováčika iz Općinskog državnog odvjetništva Trenčín te JUDr. Lucie Konečne – više sudske službenice Općinskog suda Trenčín, zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe ovlasti službene osobe prema § 326 st. 1 t. a) Kaznenog zakona, kao i zbog sumnje na ometanje pravosuđa prema § 344 Kaznenog zakona.

Ova se prijava odnosi na njihovo postupanje u vezi s rješenjem posl. br. 1Pn 572125/3309-11 od 9. 10. 2025., kojim je Općinsko državno odvjetništvo Trenčín odbilo moju žalbu protiv rješenja istražitelja Policije Trenčín posl. br. ORP-508/1-VYS-TN-2025 o odbačaju kaznene prijave u predmetu JUDr. Adriane Soldán Steinerove.

II. Opis činjeničnog stanja

U pobijanom se rješenju navodi da:

„Prvotni iznos od 600 € snižen je na iznos od 10 €, koji predstavlja već samo troškove postupka.“

Ta je tvrdnja neistinita i manipulativna, jer prema službenom očitovanju Opće zdravstvene osigurateljnice, d.d., poslovnica Považská Bystrica od 16. 6.

2025. (br. spisa 2527057513):

„Nakon obrade dostavljenih dokaza za razdoblje 202306–202312 ne evidentiramo nikakav dužni doprinos.“

Iz toga je razvidno da je glavnica snižena na 0 €, a ne na 10 €.

Unatoč tomu, državna odvjetnica Žiklová i državni odvjetnik Kováčik svjesno su potvrdili i prikrili neistinit podatak o postojanju „naknade od 10 eura“, koja nije bila predmet postupka i nema nikakvu pravnu osnovu.

Tim su postupanjem:

- zanemarili službene dokaze u spisu,
- iskrivili sadržaj spisa na štetu prijavitelja,

- i manipulativno zamijenili pojam „sníženo na 0 €“ pojmom „sníženo na 10 €“, čime su stvorili dojam da tražbina i dalje postoji.
- i ometali razjašnjenje sumnje na počinjenje kaznenog djela od strane ovršiteljice JUDr. Adriane Soldán Steinerove.

Takav se zahvat ne može objasniti kao „neznanje“, jer je predmetno rješenje VŠZP-a bilo priloženo u spisu i jasno dokazuje da na dan 30. 08. 2016. nikakva tražbina nije postojala.

Istodobno ukazujem na nezakonito postupanje JUDr. Lucie Konečne, više sudske službenice Općinskog suda Trenčín, koja je 16. 10. 2025. potpisala i izdala obavijest o ustupanju predmeta vođenog pod posl. br. 14C/15/2025 Općinskom sudu Banská Bystrica.

Taj je čin izvršila bez suglasnosti tužitelja, bez odluke nadređenog suda i bez ovlasti da postupa u ime suca, čime je grubo povrijedila odredbe § 12, § 38 i § 41 Zakona o parničnom postupku.

JUDr. Lucia Konečná je svojim postupanjem prekoračila okvir ovlaštenja sudske službenice i neovlašteno zadržala u tijek sudske postupke, kada je samovoljno i bez zakonske osnove premjestila spis izvan nadležnog suda.

Tim je postupanjem izravno osujetila provedbu pravde i pridonijela uskrati prava na sudsku zaštitu prema čl. 46 st. 1 Ustava SR i čl. 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

To je ustupanje provedeno bez moje suglasnosti, bez odluke nadređenog suda i protivno § 12, § 38 i § 41 Zakona o parničnom postupku, dakle neovlašteno.

Time je JUDr. Lucia Konečná — kao viša sudska službenica — prekoračila i zlouporabila svoju ovlast, kada je:

- izdala akt s pravnim posljedicama (ustupanje predmeta), iako za to nema zakonsku nadležnost,
- zastupala suca bez ovlaštenja, čime je došlo do povrede § 37 st. 2 ZPP-a,
- i osujetila pravednu odluku prvostupanjskog suda, čime je izravno zadržala u moje pravo na pravičan postupak prema čl. 6 Konvencije.

III. Pravna ocjena (proširena)

Takvo postupanje ostvaruje obilježja bića kaznenog djela zlouporabe ovlasti službene osobe prema § 326 st. 1 t. a) Kaznenog zakona, jer:

„Kazneno djelo zlouporabe ovlasti službene osobe počini onaj tko kao službena osoba, u namjeri da drugome prouzroči štetu ili da sebi ili drugome pribavi neovlaštenu korist, izvršava svoju ovlast na način protivan zakonu.“

Bit ove stvari, međutim, nije samo neslaganje s konkretnom odlukom, nego razotkrivanje sustavne zlouporabe i savijanja prava, kada tijela kaznenog progona odlučuju sama o sebi – o tome ostvaruje li njihovo vlastito postupanje obilježja kaznenog djela.

U tom kontekstu tijela državnog odvjetništva opetovano rabe frazu kojom nastoje legitimirati odbačaj kaznene prijave i istodobno se osloboditi bilo kakve odgovornosti:

Ta je fraza u izravnoj suprotnosti s načelom vladavine prava, jer zapravo stvara stanje u kojem se tijelo javne vlasti samo proglašava nekažnjivim. Pod izlikom „nadležnosti za ocjenu djela“ tako sebi prisvaja pravo odlučivati o vlastitoj kaznenoj odgovornosti, čime se krši načelo „nemo iudex in causa sua“ – nitko ne može biti sudac u vlastitoj stvari. Citirana fraza, koju državno odvjetništvo

i policija sustavno rabe, nije zakonska odredba, nego samovoljno tumačenje bez uporišta u zakonu i pravnoj snazi (rabljeno nezakonito). Takvo tumačenje nema uporište ni u Zakonu o kaznenom postupku (§ 197 do § 199), ni u Kaznenom zakonu, pa je stoga njegova primjena nezakonita.

Citirana fraza predstavlja svrhovito tumačenje koje se u praksi rabi za formalno obrazloženje odbačaja kaznenih prijava bez meritornog ispitivanja djela.

Time nastaje stanje u kojem djelo, koje bi u slučaju građanina nedvojbeno ostvarilo obilježja kaznenog djela, u slučaju službene osobe „postaje uobičajena praksa, koja se smatra zakonitim aktom“.

To je stanje u izravnoj suprotnosti s načelom jednakosti pred zakonom prema čl. 12 st. 1 Ustava SR i s načelom vladavine prava prema čl. 1 st. 1 i čl. 2 st. 2 Ustava SR, koji utvrđuju da:

„Državna tijela mogu postupati samo na temelju zakona, u njegovim granicama i na način koji zakon propisuje.“

Ako državna tijela prekorače te granice, gube ovlast postupati, a njihove su odluke ništave bez obzira na formalni autoritet.

Sustav je postavljen tako da građanin ima samo „ovlast prigovora“, dok tijela države imaju „ovlast odlučivanja“ i o vlastitim propustima.

U praksi to znači da se ono što bi kod građanina bilo kazneno djelo, kod službene osobe ocjenjuje kao „izvršavanje ovlasti“.

Taj je model u suprotnosti s čl. 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koji jamči pravo na pravičan postupak pred nepristranim i neovisnim tijelom, kao i s čl. 13 Konvencije, koji jamči djelotvorno pravno sredstvo.

Nije moguće prihvatiti stanje u kojem tijelo javne vlasti odlučuje o vlastitoj kaznenoj odgovornosti.

U pravnoj državi ne može postojati kasta nedodirljivih koji sami ocjenjuju jesu li povrijedili zakon.

Takvo stanje niječe sam smisao pravde, pravne sigurnosti građana, povjerenja u pravni sustav i povjerenja u funkcioniranje države.

Takav način izvršavanja javne vlasti protivan je i čl. 3 st. 1 Ustava SR, koji jamči da se Slovačka Republika ne vezuje ni uz jednu ideologiju ni povlastice osoba, pa stoga svaka službena osoba mora biti podvrgnuta istim pravilima kao i građanin.

Ako službena osoba svjesno manipulira činjeničnim stanjem, prešućuje dokaze ili postupa protivno zakonu, postavlja se ključno pitanje je li takva osoba uopće mentalno sposobna izvršavati i obnašati dužnost u javnoj upravi.

Takvo postupanje ne samo da podriva povjerenje građana u pravosuđe, nego predstavlja i moralni neuspjeh koji je nespojiv s načelom nepristranosti, profesionalnosti i odgovornosti, kojima se moraju voditi sva tijela javne vlasti.

Iz tog razloga tražim od Glavnog državnog odvjetništva SR da ispita ovaj slučaj i s ustavnopravnog i etičkog aspekta, koji se odnosi na jednakost pred zakonom i temeljno povjerenje javnosti u pravdu države.

IV. Prijedlog i zahtjevi

Tražim od Glavnog državnog odvjetništva Slovačke Republike da:

1. ispita zakonitost postupanja državnih odvjetnika Mgr. Barbore Holec Žiklove - državne odvjetnice i JUDr. Ondreja Kováčika - državnog odvjetnika, te utvrdi osobnu kaznenopravnu odgovornost;
2. utvrdi je li došlo do ostvarenja obilježja kaznenog djela zlouporabe ovlasti službene osobe i ometanja pravosuđa;
3. osigura ispravak

nezakonitog stanja i utvrdi kaznenopravnu osobnu odgovornost prema onim osobama koje su sudjelovale u manipulaciji činjeničnim podacima i povреди načela jednakosti pred zakonom.

4. Istodobno tražim od Glavnog državnog odvjetništva SR da ispita zakonitost postupanja JUDr. Lucie Konečne, više sudske službenice Općinskog suda Trenčín, u vezi s neovlaštenim ustupanjem spisa 14C/15/2025 Općinskom sudu Banská Bystrica, te da utvrdi osobnu i kaznenopravnu odgovornost.

V. Prilozi

1. Rješenje Općinskog državnog odvjetništva Trenčín od 09. 10. 2025. (posl. br. 1Pn 572125/3309-11) [→ Otvori dokument](#)
2. Očitovanje VŠZP-a od 16. 06. 2025. – „Nikakav dug se više ne evidentira“ [→ Otvori dokument](#)
3. Izvješće o zaostacima VŠZP br. 2527057513 [→ Otvori dokument](#)
4. Prigovor – Zahtjev za ukidanje ustupanja predmeta (posl. br. 14C/15/2025) [→ Otvori dokument](#)
5. E-mail korespondencija od 18. 10. 2025. [→ Otvori dokument](#)

Ovaj je dokument potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom (QES) i dostavljen u skladu s čl. 19 Uredbe eIDAS (EU br. 910/2014).



S poštovanjem

Peter Ferenc

U Kumhausenu, dana 19. listopada 2025.

Općinski sud Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

Peter Ferenc Rammelkam 2 840 36 Kumhausen Njemačka

Predmet: Obavijest o ustupanju predmeta

U sporu tužitelja: Peter Ferenc, rođ. 24. 10. 1964. protiv tužene: JUDr. Adriana

Soldán Steinerová radi naknade štete, obavještavamo Vas da Općinski sud Trenčín spis u s t u p

a Općinskom sudu Banská Bystrica u smislu rješenja 14C/15/2025-32 od

13. 10. 2025., pravomoćnog dana 13. 10. 2025.

JUDr. Lucia Konečná viša sudska službenica

Za točnost izvornika: Jakub Žáčik

Zakonske odredbe primijenjene u ovoj kaznenoj prijavi

Kazneni zakon (zakon br. 300/2005 Zb.)

- § 326 st. 1 t. a)

„Kazneno djelo zlouporabe ovlasti službene osobe počini onaj tko kao

službena osoba, u namjeri da drugome prouzroči štetu ili da sebi ili drugome pribavi neovlaštenu korist, izvršava svoju ovlast na način koji je protivan zakonu.“

- § 344

Kazneno djelo ometanja pravosuđa.

Zakon o kaznenom postupku (zakon br. 301/2005 Zb.)

- § 197 – § 199

Uređuju postupanje tijela kaznenog progona pri odbačaju kaznene prijave i pri odlučivanju o pokretanju kaznenog progona.

→U tekstu primijenjeno za dokazivanje da tzv. „frazu“ nema zakonsko uporište.

Zakon o parničnom postupku (zakon br. 160/2015 Zb.)

- § 12 – Mjesna nadležnost suda.
- § 37 st. 2 – Opseg ovlaštenja sudskog službenika.
- § 38 – Promjena nadležnosti.
- § 41 – Ustupanje predmeta.

→Primijenjeno za dokazivanje da je JUDr. Lucia Konečná neovlašteno ustupila predmet bez odluke nadređenog suda.

Ustav Slovačke Republike (zakon br. 460/1992 Zb.)

- Čl. 1 st. 1

„Slovačka Republika je suverena, demokratska i pravna država.“

- Čl. 2 st. 2

„Državna tijela mogu postupati samo na temelju zakona, u njegovim granicama i na način

koji zakon propisuje.“

- Čl. 3 st. 1 „Slovačka Republika se ne vezuje ni uz jednu ideologiju ni vjeru.“
- Čl. 12 st. 1 „Ljudi su slobodni i jednaki u dostojanstvu i u pravima.“
- Čl. 46 st. 1 „Svatko može zakonom propisanim postupkom ostvarivati svoje pravo pred neovisnim i nepristranim sudom.“

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija)

Načela vladavine prava (latinska načela)

(potpun popis pravnih propisa na koje se pozivam)

„Zakonske odredbe primijenjene u ovoj kaznenoj prijavi“ dajem tijelima javne uprave (vlasti) kako bi svaki čitatelj (i iz GDO SR ili međunarodnih tijela) jasno vidio da poznajem zakon i citiram ga stručno.

Ovaj popis služi za dokazivanje da podnositelj poznaje i primjenjuje sve relevantne pravne propise Slovačke Republike i međunarodnog prava, te ujedno poziva čitatelje da se s tim odredbama upoznaju u punom opsegu.

„Kaznene mjere i posljedice povrede navedenih zakonskih odredaba“

1. § 326 st. 1 Kaznenog zakona – Zloupotreba ovlasti službene osobe

Tekst bića djela:

„Kazneno djelo zloupotrebe ovlasti službene osobe počini onaj tko kao

službena osoba, u namjeri da drugome prouzroči štetu ili da sebi ili drugome pribavi neovlaštenu korist, izvršava svoju ovlast na način protivan zakonu.“

Kaznena mjera:

- Kazna zatvora od 1 do 5 godina.
- Ako djelo prouzroči znatnu štetu ili drugu tešku posljedicu,
→kazna zatvora od 4 do 10 godina.
- Ako počinitelj počini djelo na teži način, iz posebnog motiva ili kao

član organizirane skupine,

→kazna zatvora od 7 do 12 godina.

Dodatne posljedice:

- Gubitak sposobnosti obnašanja dužnosti u javnoj upravi.
- Obveza naknade prouzročene štete.
- Mogućnost stegovnog postupka prema zakonu br. 153/2001 Zb. o državnom odvjetništvu (§ 59–63).

2. § 344 Kaznenog zakona – Ometanje pravosuđa**Tekst bića djela:**

„Tko ometa ili otežava izvršavanje ovlasti tijela javne vlasti ili suda, osobito time

što podnosi neistinite dokaze, prikriva bitne činjenice ili na drugi način sprječava provedbu pravde, kaznit će se...”

Kaznena mjera:

- Kazna zatvora od 1 do 5 godina.
- Ako time počinitelj prouzroči tešku povredu prava drugoga ili onemogući provedbu pravde,
→kazna zatvora od 3 do 8 godina.

Dodatne posljedice:

- Mogućnost sudske zabrane obavljanja zanimanja.
- Pri ponovljenom postupanju – svrstavanje među kaznena djela protiv izvršavanja javne vlasti (viši rizik pritvora).

3. Povreda § 37 st. 2, § 38 i § 41 Zakona o parničnom postupku**Tekst:**

Viši sudski službenik može postupati samo u opsegu ovlaštenja suca.

Ako izvrši akt za koji nije ovlašten (npr. ustupanje predmeta), radi se o prekoračenju ovlasti.

Posljedice:

- Akt je ništav (pravno neučinkovit).
- Sudac ili predsjednik suda dužan je predmet ukinuti i ispraviti.
- U slučaju namjernog postupanja: mogućnost stegovnog postupka prema zakonu

br. 55/2017 Zb. o državnoj službi,

→stegovna mjera: pisana opomena do otpuštanja iz državne službe.

4. Povreda članaka Ustava Slovačke Republike

Dotični članci:

Čl. 1 st. 1, čl. 2 st. 2, čl. 3 st. 1, čl. 12 st. 1, čl. 46 st. 1.

Posljedice:

- Radi se o povredi temeljnih prava građanina, koja može biti predmet ustavne tužbe prema čl. 127 Ustava SR.

- Može dovesti i do stegovnog ili kaznenog proгона službene osobe prema § 326 KZ, ili do međunarodne odgovornosti države prema članku 41 Konvencije o zaštiti ljudskih prava (naknada štete i povrede).

5. Povreda članaka 6 i 13 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Čl. 6 – Jamči pravo na pravičan postupak.

Čl. 13 – Jamči pravo na djelotvorno pravno sredstvo.

Posljedice:

- Povreda tih članaka može biti predmet tužbe Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP).

- U slučaju priznanja povrede prava:

→obveza države platiti novčanu naknadu prema članku 41 Konvencije,

→objava odluke kao presedan koji obvezuje Slovačku Republiku da u budućnosti postupi u skladu s Konvencijom.

6. Stegovna odgovornost prema zakonu br. 153/2001 Zb. o državnom odvjetništvu

§ 59 – 63: Državni odvjetnik stegovno odgovara za namjernu povredu zakona, zlouporabu ovlasti ili postupanje koje umanjuje ugled dužnosti državnog odvjetništva.

Moguće sankcije:

7. Načelo „nemo iudex in causa sua“

Latinsko načelo: Nitko ne može biti sudac u vlastitoj stvari.

Povreda: Ako tijelo javne vlasti odlučuje o vlastitoj djelatnosti, →radi se o povredi nepristranosti i objektivnosti, →razlog za izuzeće iz spisa (§ 31 Zakona o kaznenom postupku, § 49 ZPP),→a ujedno razlog za ukidanje odluke kao nezakonite.

Završni dodatak:

Navedene kaznene mjere i pravne posljedice citirane su prema važećem pravnom stanju Slovačke Republike na dan 1. listopada 2025.

Njihov je cilj dokazati da povrede navedene u ovoj kaznenoj prijavi imaju ne samo etičku, nego i izravnu kaznenopravnu i stegovnu dimenziju, za koju zakon predviđa osobnu odgovornost službene osobe.

Zgłaszający: Peter Ferenc

Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Niemcy

E-Mail: info@foxprof.club

Telefon: +49 157 317 33332

FAX: +1 231 538 6409

Adresat: Prokuratura Generalna Republiki Słowackiej

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

E-Mail: podatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Data: 19 października 2025 r.

ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE

z powodu podejrzenia popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego według § 326 ust. 1 lit. a) Kodeksu karnego oraz podejrzenia utrudniania wymiaru sprawiedliwości według § 344 Kodeksu karnego

I. Przedmiot zawiadomienia

Niniejszym składam zawiadomienie o przestępstwie przeciwko prokurator Mgr. Barborze Holec Žiklovej, prokuratorowi JUDr. Kováčikowi z Prokuratury Rejonowej w Trenčinie oraz JUDr. Lucii Konečnej – wyższej urzędnicze sądowej Sądu Rejonowego w Trenčinie, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego według § 326 ust. 1 lit. a) Kodeksu karnego, a także w związku z podejrzeniem utrudniania wymiaru sprawiedliwości według § 344 Kodeksu karnego.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy ich postępowania w związku z postanowieniem sygn. akt 1Pn 572125/3309-11 z dnia 9.10.2025 r., którym Prokuratura Rejonowa w Trenčinie oddaliła moje zażalenie na postanowienie funkcjonariusza dochodzeniowego Policji w Trenčinie sygn. akt ORP-508/1-VYS-TN-2025 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie JUDr. Adriany Soldán Steinerovej.

II. Opis stanu faktycznego

W zaskarżonym postanowieniu wskazano, że:

„Pierwotna kwota w wysokości 600 € została obniżona do kwoty 10 €, która stanowi już wyłącznie koszty postępowania.”

Twierdzenie to jest nieprawdziwe i manipulacyjne, ponieważ zgodnie z oficjalnym oświadczeniem Powszechnej Kasy Chorych, S.A., oddział Považská Bystrica z dnia 16.6.

2025 r. (nr akt 2527057513):

„Po zaksięgowaniu przedłożonych dokumentów za okres 202306–202312 nie odnotowujemy żadnej zaległej składki.”

Z tego wynika, że należność główna została obniżona do 0 €, a nie do 10 €.

Mimo to prokurator Žiklová oraz prokurator Kováčik świadomie potwierdzili i zatuszowali nieprawdziwą informację o istnieniu „opłaty w wysokości 10 euro“, która nie była przedmiotem postępowania i nie ma żadnej podstawy prawnej.

Tym postępowaniem:

- zignorowali oficjalne dowody w aktach,
- zniekształcili treść akt na niekorzyść zgłaszającego,
- i manipulacyjnie zastąpili pojęcie „obniżone do 0 €“ pojęciem „obniżone do 10 €“, tworząc wrażenie, że wierzytelność nadal istniała.
- i utrudniali wyjaśnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez komornik JUDr. Adrianę Soldán Steinerovą.

Takiej ingerencji nie można wytłumaczyć jako „niewiedzy“, ponieważ przedmiotowe rozstrzygnięcie VŠZP było dołączone do akt i jasno dowodzi, że na dzień 30.08.2016 żadna wierzytelność nie istniała.

Jednocześnie wskazuję na niezgodne z prawem postępowanie JUDr. Lucii Konečnej, wyższej urzędniczki sądowej Sądu Rejonowego w Trenčinie, która w dniu 16.10.2025 podpisała i wydała zawiadomienie o przekazaniu sprawy prowadzonej pod sygn. akt 14C/15/2025 do Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy.

Czynność tę wykonała bez zgody powoda, bez orzeczenia sądu nadzrędnego i bez uprawnienia do działania w imieniu sędziego, czym rażąco naruszyła przepisy § 12, § 38 i § 41 Kodeksu postępowania cywilnego.

JUDr. Lucia Konečná swoim postępowaniem przekroczyła zakres upoważnienia urzędnika sądowego i bezprawnie ingerowała w tok postępowania sądowego, gdy samowolnie i bez podstawy prawnej przesunęła akta poza właściwy sąd.

Tym postępowaniem bezpośrednio udaremniła sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i przyczyniła się do odmowy prawa do ochrony sądowej według art. 46 ust. 1 Konstytucji RS i art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

To przekazanie odbyło się bez mojej zgody, bez orzeczenia sądu nadzrędnego i wbrew § 12, § 38 i § 41 Kodeksu postępowania cywilnego, a więc bezprawnie.

Tym samym JUDr. Lucia Konečná — jako wyższa urzędniczka sądowa — przekroczyła i nadużyła swoje uprawnienia, gdy:

- wydała czynność o skutkach prawnych (przekazanie sprawy), choć nie ma do tego kompetencji ustawowej,
- zastąpiła sędziego bez upoważnienia, czym doszło do naruszenia § 37 ust. 2 KPC,
- i udaremniła sprawiedliwe rozstrzygnięcie sądu I instancji, czym bezpośrednio naruszyła moje prawo do rzetelnego postępowania według art. 6 Konwencji.

III. Ocena prawna (rozszerzona)

Takie postępowanie wypełnia znamiona czynu zabronionego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego według § 326 ust. 1 lit. a) Kodeksu karnego, ponieważ:

„Przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego dopuszcza się ten, kto jako funkcjonariusz publiczny, w zamiarze wyrządzenia innemu szkody lub uzyskania dla siebie albo innej osoby nienależnej korzyści, wykonuje swoje uprawnienia w sposób sprzeczny z ustawą.“

Istotą tej sprawy nie jest jednak jedynie brak zgody z konkretnym rozstrzygnięciem, lecz ujawnienie systemowego nadużywania i naginania prawa, gdy organy ścigania orzekają same o sobie – o tym, czy ich własne postępowanie wypełnia znamiona przestępstwa.

W tym kontekście organy prokuratury wielokrotnie posługują się frazesem, którym starają się legitymizować odmowę przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie i jednocześnie uwolnić się od jakiegokolwiek odpowiedzialności:

Frazes ten jest w bezpośredniej sprzeczności z zasadą państwa prawa, ponieważ faktycznie tworzy stan, w którym organ władzy publicznej sam ogłasza się nietykalnym. Pod pretekstem „kompetencji do oceny czynu” przywłaszcza sobie prawo do decydowania o własnej odpowiedzialności karnej, czym narusza zasadę „nemo iudex in causa sua” – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Cytowany frazes, który prokuratura

i policja systematycznie stosują, nie jest przepisem ustawowym, lecz samowolną wykładnią bez oparcia w ustawie i mocy prawnej (stosowaną bezprawnie). Taka wykładnia nie ma oparcia ani w Kodeksie postępowania karnego (§ 197 do § 199), ani w Kodeksie karnym, dlatego jej zastosowanie jest bezprawne.

Cytowany frazes stanowi celową wykładnię, która w praktyce jest stosowana do formalnego uzasadnienia odmowy przyjęcia zawiadomień o przestępstwie bez merytorycznego zbadania czynu.

Powstaje w ten sposób stan, w którym czyn, który w przypadku obywatela niewątpliwie wypełniłby znamiona przestępstwa, w przypadku funkcjonariusza publicznego „staje się zwykłą praktyką, uznawaną za czynność zgodną z prawem”.

Stan ten jest w bezpośredniej sprzeczności z zasadą równości wobec prawa według art. 12 ust. 1 Konstytucji RS oraz z zasadą państwa prawa według art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 2 Konstytucji RS, które stanowią, że:

„Organy państwowe mogą działać wyłącznie na podstawie ustawy, w jej granicach i w sposób, który ustawa określa.”

Jeżeli organy państwowe przekroczą te granice, tracą uprawnienie do działania, a ich rozstrzygnięcia są nieważne bez względu na formalny autorytet.

System jest ustawiony tak, że obywatel ma jedynie „uprawnienie do sprzeciwu”, podczas gdy organy państwa mają „uprawnienie do rozstrzygania” również o własnych uchybieniach.

W praktyce oznacza to, że to, co u obywatela byłoby przestępstwem, u funkcjonariusza publicznego zostaje ocenione jako „wykonywanie uprawnień”.

Model ten jest sprzeczny z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który gwarantuje prawo do rzetelnego postępowania przed bezstronnym i niezawisłym organem, a także z art. 13 Konwencji, który gwarantuje skuteczny środek odwoławczy.

Nie można zaakceptować stanu, w którym organ władzy publicznej rozstrzyga o własnej odpowiedzialności karnej.

W państwie prawa nie może istnieć kasta nietykalnych, którzy sami oceniają, czy naruszyli ustawę.

Taki stan zaprzecza samemu sensowi sprawiedliwości, pewności prawnej obywateli, zaufaniu do systemu prawnego i zaufaniu do funkcjonowania państwa.

Taki sposób sprawowania władzy publicznej jest sprzeczny również z art. 3 ust. 1 Konstytucji RS, który gwarantuje, że Republika Słowacka nie wiąże się z żadną ideologią ani przywilejami osób, dlatego każdy funkcjonariusz publiczny musi podlegać tym samym regułom co obywatel.

Jeżeli funkcjonariusz publiczny świadomie manipuluje stanem faktycznym, zataja dowody lub działa wbrew ustawie, powstaje zasadnicze pytanie, czy taka osoba jest w ogóle psychicznie zdolna do wykonywania i pełnienia funkcji w administracji publicznej.

Takie postępowanie nie tylko podważa zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości, ale stanowi także porażkę moralną, która jest nie do pogodzenia z zasadą bezstronności, profesjonalizmu i odpowiedzialności, którymi powinny kierować się wszystkie organy władzy publicznej.

Z tego powodu wnoszę do Prokuratury Generalnej RS o zbadanie tej sprawy również z punktu widzenia wymiaru konstytucyjnoprawnego i etycznego, który dotyczy równości wobec prawa i podstawowego zaufania społeczeństwa do sprawiedliwości państwa.

IV. Wniosek i żądania

Wnoszę do Prokuratury Generalnej Republiki Słowackiej, aby: 1. zbadała zgodność z prawem postępowania prokuratorów Mgr. Barbory Holec Žiklovej - prokurator i JUDr. Ondreja Kováčika - prokuratora, oraz ustaliła osobistą odpowiedzialność karną; 2. ustaliła, czy nie doszło do wypełnienia znamion przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i utrudniania wymiaru sprawiedliwości; 3. zapewniła usunięcie stanu niezgodnego z prawem i ustaliła karną osobistą odpowiedzialność wobec tych osób, które uczestniczyły w manipulacji danymi faktycznymi i naruszeniu zasady równości wobec prawa.

4. Jednocześnie wnoszę do Prokuratury Generalnej RS o zbadanie zgodności z prawem postępowania JUDr. Lucii Konečnej, wyższej urzędniczki sądowej Sądu Rejonowego w Trenčinie, w związku z bezprawnym przekazaniem akt 14C/15/2025 do Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy, oraz o ustalenie osobistej i karnej odpowiedzialności.

V. Załączniki

1. Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Trenčinie z 09.10.2025 (sygn. akt 1Pn 572125/3309-11) → [Otwórz dokument](#)
2. Oświadczenie VŠZP z 16.06.2025 – „Žaden dlug juž nie jest odnotowany“ → [Otwórz dokument](#)
3. Zestawienie zaległości VŠZP nr 2527057513 → [Otwórz dokument](#)
4. Sprzeciw – Wniosek o uchylenie przekazania sprawy (sygn. akt 14C/15/2025) → [Otwórz dokument](#)
5. Korespondencja e-mailowa z dnia 18.10.2025 → [Otwórz dokument](#)

Niniejszy dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (QES) i doręczony zgodnie z art. 19 rozporządzenia eIDAS (UE nr 910/2014).



Z wyrazami szacunku

Peter Ferenc

W Kumhausen, dnia 19 października 2025 r.

Sąd Rejonowy w Trenčinie, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

Peter Ferenc Rammelkam 2 840 36 Kumhausen Niemcy

Sprawa: Zawiadomienie o przekazaniu sprawy

W sporze powoda: Peter Ferenc, ur. 24.10.1964 przeciwko pozwanej: JUDr. Adriana

Soldán Steinerová o naprawienie szkody, zawiadamiamy Państwa, że Sąd Rejonowy w Trenčinie akta p r z e k a

z u j e do Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy w rozumieniu postanowienia 14C/15/2025-32 z dnia 13.10.2025, prawomocnego dnia 13.10.2025.

JUDr. Lucia Konečná wyższy urzędnik sądowy

Za zgodność sporządzenia: Jakub Žáčik

Przepisy ustawowe zastosowane w niniejszym zawiadomieniu o przestępstwie

Kodeks karny (ustawa nr 300/2005 Dz.U.)

- § 326 ust. 1 lit. a)

„Przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego dopuszcza się ten, kto jako funkcjonariusz publiczny, w zamiarze wyrządzenia innemu szkody lub uzyskania dla siebie albo innej osoby nienależnej korzyści, wykonuje swoje uprawnienia w sposób sprzeczny z ustawą.“

- § 344

Przestępstwo utrudniania wymiaru sprawiedliwości.

Kodeks postępowania karnego (ustawa nr 301/2005 Dz.U.)

- § 197 – § 199

Regulują postępowanie organów ścigania przy odmowie przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie i przy rozstrzygnięciu o wszczęciu postępowania karnego.

→W tekście zastosowane do wykazania, że tzw. „frazes“ nie ma oparcia ustawowego.

Kodeks postępowania cywilnego (ustawa nr 160/2015 Dz.U.)

- § 12 – Właściwość miejscowa sądu.
- § 37 ust. 2 – Zakres upoważnienia urzędnika sądowego.
- § 38 – Zmiana właściwości.
- § 41 – Przekazanie sprawy.

→ Zastosowane do wykazania, że JUDr. Lucia Konečná bezprawnie przekazała sprawę bez orzeczenia sądu nadrzędnego.

Konstytucja Republiki Słowackiej (ustawa nr 460/1992 Dz.U.)

- Art. 1 ust. 1

„Republika Słowacka jest suwerennym, demokratycznym i prawnym państwem.“

- Art. 2 ust. 2

„Organy państwowe mogą działać wyłącznie na podstawie ustawy, w jej granicach i w sposób, który ustawa określa.“

- Art. 3 ust. 1 „Republika Słowacka nie wiąże się z żadną ideologią ani religią.“
- Art. 12 ust. 1 „Ludzie są wolni i równi w godności i w prawach.“

- Art. 46 ust. 1 „Każdy może dochodzić w sposób określony ustawą swojego prawa przed niezawisłym i bezstronnym sądem.“

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska Konwencja)

Zasady państwa prawa (zasady łacińskie)

(pełny wykaz przepisów prawnych, na które się powołuję)

„Przepisy ustawowe zastosowane w niniejszym zawiadomieniu o przestępstwie“ przekazuję organom administracji publicznej (władzy), aby każdy czytelnik (również z PG RS lub organów międzynarodowych) jasno widział, że znam ustawę i cytuję ją fachowo.

Wykaz ten służy wykazaniu, że zgłaszający zna i stosuje wszystkie istotne przepisy prawne Republiki Słowackiej i prawa międzynarodowego, a jednocześnie wzywa czytelników, aby zapoznali się z tymi przepisami w pełnym zakresie.

„Wymiary kar i skutki naruszenia wymienionych przepisów ustawowych“

1. § 326 ust. 1 Kodeksu karnego – Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

Treść znamion czynu:

„Przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego dopuszcza się ten, kto jako funkcjonariusz publiczny, w zamiarze wyrządzenia innemu szkody lub uzyskania dla siebie albo innej osoby nienależnej korzyści, wykonuje swoje uprawnienia w sposób sprzeczny z ustawą.“

Wymiar kary:

- Pozbawienie wolności od 1 do 5 lat.
- Jeżeli czyn spowoduje znaczną szkodę lub inny poważny skutek,
→pozbawienie wolności od 4 do 10 lat.
- Jeżeli sprawca popełni czyn w sposób poważniejszy, ze szczególnego motywu lub jako

członek zorganizowanej grupy,

→pozbawienie wolności od 7 do 12 lat.

Skutki dodatkowe:

- Utrata zdolności do pełnienia funkcji w administracji publicznej.
- Obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody.
- Możliwość postępowania dyscyplinarnego według ustawy nr 153/2001 Dz.U. o prokuraturze (§

59–63).

2. § 344 Kodeksu karnego – Utrudnianie wymiaru sprawiedliwości

Treść znamion czynu:

„Kto udaremnia lub utrudnia wykonywanie uprawnień organu władzy publicznej lub sądu, w szczególności przez to,

że przedkłada nieprawdziwe dowody, zataja istotne okoliczności lub w inny sposób przeszkadza wykonywaniu

sprawiedliwości, podlega karze...”

Wymiar kary:

- Pozbawienie wolności od 1 do 5 lat.
- Jeżeli sprawca wyrządzi tym poważny uszczerbek na prawach innego lub uniemożliwi wykonywanie sprawiedliwości,
→pozbawienie wolności od 3 do 8 lat.

Skutki dodatkowe:

- Możliwość sądowego zakazu wykonywania zawodu.
- Przy powtarzającym się postępowaniu – zaliczenie do przestępstw przeciwko wykonywaniu władzy publicznej
(wyższe ryzyko tymczasowego aresztowania).

3. Naruszenie § 37 ust. 2, § 38 i § 41 Kodeksu postępowania cywilnego**Treść:**

Wyższy urzędnik sądowy może działać wyłącznie w zakresie upoważnienia sędziego.

Jeżeli wykona czynność, do której nie jest uprawniony (np. przekazanie sprawy), stanowi to przekroczenie uprawnień.

Skutki:

- Czynność jest nieważna (prawnie bezskuteczna).
- Sędzia lub prezes sądu jest obowiązany uchylić i naprawić sprawę.
- W przypadku umyślnego postępowania: możliwość postępowania dyscyplinarnego według ustawy nr 55/2017 Dz.U. o służbie państwowej,
→środek dyscyplinarny: pisemne upomnienie aż po zwolnienie ze służby państwowej.

4. Naruszenie artykułów Konstytucji Republiki Słowackiej**Dotknięte artykuły:**

Art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 46 ust. 1.

Skutki:

- Chodzi o naruszenie podstawowych praw obywatela, które może być przedmiotem skargi konstytucyjnej według art. 127 Konstytucji RS.
- Może prowadzić również do dyscyplinarnej lub karnej odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego według § 326 KK,
albo do międzynarodowej odpowiedzialności państwa według artykułu 41 Konwencji o ochronie praw człowieka (naprawienie szkody i krzywdy).

5. Naruszenie artykułów 6 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Art. 6 – Gwarantuje prawo do rzetelnego postępowania.

Art. 13 – Gwarantuje prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Skutki:

- Naruszenie tych artykułów może być przedmiotem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC).

- W przypadku uznania naruszenia praw:

- obowiązek państwa zapłaty odszkodowania finansowego według artykułu 41 Konwencji,

- publikacja orzeczenia jako precedens, który zobowiązuje Republikę Słowacką do działania w przyszłości zgodnie z Konwencją.

6. Odpowiedzialność dyscyplinarna według ustawy nr 153/2001 Dz.U. o prokuraturze

§ 59 – 63: Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za umyślne naruszenie ustawy, nadużycie uprawnień lub postępowanie obniżające powagę funkcji prokuratury.

Możliwe sankcje:

7. Zasada „nemo iudex in causa sua“

Zasada łacińska: Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.

Naruszenie: Jeżeli organ władzy publicznej rozstrzyga o własnej działalności, →stanowi to naruszenie bezstronności i obiektywizmu, →podstawę wyłączenia z akt (§ 31 Kodeksu postępowania karnego, § 49 KPC),→a zarazem podstawę uchylenia orzeczenia jako niezgodnego z prawem.

Uwaga końcowa:

Wymienione wymiary kar i skutki prawne są cytowane według obowiązującego stanu prawnego Republiki Słowackiej na dzień 1 października 2025 r.

Ich celem jest wykazanie, że naruszenia wymienione w niniejszym zawiadomieniu o przestępstwie mają nie tylko wymiar etyczny, ale także bezpośredni karnoprawny i dyscyplinarny, za który ustawa przewiduje osobistą odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego.

Denunciante: Peter Ferenc

Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Germania

E-Mail: info@foxprof.club

Telefono: +49 157 317 33332

FAX: +1 231 538 6409

Destinatario: Procura Generale della Repubblica Slovacca

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

E-Mail: podatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Data: 19 ottobre 2025

DENUNCIA PENALE

per il sospetto di commissione del reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 326 comma 1 lett. a) del Codice penale e per il sospetto di intralcio alla giustizia ai sensi dell'art. 344 del Codice penale

I. Oggetto della denuncia

Con la presente presento denuncia penale contro la procuratrice Mgr. Barbora Holec Žiklová, il procuratore JUDr. Kováčik della Procura distrettuale di Trenčín e JUDr. Lucia Konečná – funzionaria giudiziaria superiore del Tribunale distrettuale di Trenčín, per il sospetto di commissione del reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 326 comma 1 lett. a) del Codice penale, nonché per il sospetto di intralcio alla giustizia ai sensi dell'art. 344 del Codice penale.

La presente denuncia riguarda il loro operato in relazione all'ordinanza n. 1Pn 572125/3309-11 del 9.10.2025, con cui la Procura distrettuale di Trenčín ha respinto il mio reclamo contro l'ordinanza dell'investigatore della Polizia di Trenčín n. ORP-508/1-VYS-TN-2025 sul rigetto della denuncia penale nella causa di JUDr. Adriana Soldán Steinerová.

II. Descrizione dello stato di fatto

Nell'ordinanza impugnata si afferma che:

„L'importo originario di 600 € è stato ridotto alla somma di 10 €, che rappresenta ormai soltanto le spese del procedimento.“

Tale affermazione è falsa e manipolatoria, poiché secondo la dichiarazione ufficiale della Cassa mutua generale, S.p.A., filiale di Považská Bystrica del 16.6.

2025 (n. fascicolo 2527057513):

„Dopo l'elaborazione dei documenti presentati per il periodo 202306–202312 non registriamo alcun contributo dovuto.“

Da ciò risulta evidente che il capitale è stato ridotto a 0 €, e non a 10 €.

Ciononostante la procuratrice Žiklová e il procuratore Kováčik hanno consapevolmente confermato e occultato il dato falso sull'esistenza di una „tassa di 10 euro“, che non era oggetto del procedimento e non ha alcun fondamento giuridico.

Con tale operato:

- hanno ignorato le prove ufficiali agli atti,
- hanno distorto il contenuto del fascicolo a danno del denunciante,
- e hanno manipolatoriamente sostituito la nozione „ridotto a 0 €“ con la nozione „ridotto a 10 €“, creando l'impressione che il credito continuasse a esistere.
- e hanno intralciato il chiarimento del sospetto di commissione di un reato da parte dell'ufficiale giudiziario JUDr. Adriana Soldán Steinerová.

Tale intervento non può essere spiegato come „ignoranza“, poiché la relativa decisione della VŠZP era allegata agli atti e dimostra chiaramente che alla data del 30.08.2016 non esisteva alcun credito.

Al contempo segnalo l'operato illegittimo di JUDr. Lucia Konečná, funzionaria giudiziaria superiore del Tribunale distrettuale di Trenčín, che in data 16.10.2025 ha firmato ed emesso l'avviso di trasmissione della causa iscritta al n. 14C/15/2025 al Tribunale distrettuale di Banská Bystrica.

Tale atto è stato compiuto senza il consenso dell'attore, senza decisione del tribunale superiore e senza il potere di agire in nome del giudice, violando così gravemente le disposizioni degli artt. 12, 38 e 41 del Codice di procedura civile.

JUDr. Lucia Konečná con il suo operato ha superato l'ambito del mandato del funzionario giudiziario e ha ingerito illegittimamente nel corso del procedimento giudiziario, spostando arbitrariamente e senza fondamento giuridico il fascicolo al di fuori del tribunale competente.

Con tale operato ha direttamente frustrato l'esercizio della giustizia e ha contribuito al diniego del diritto alla tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 46 comma 1 della Costituzione della RS e dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Tale trasmissione è avvenuta senza il mio consenso, senza decisione del tribunale superiore e in violazione degli artt. 12, 38 e 41 del Codice di procedura civile, dunque illegittimamente.

Pertanto JUDr. Lucia Konečná — quale funzionaria giudiziaria superiore — ha superato e abusato del proprio potere, quando:

- ha emesso un atto con conseguenze giuridiche (trasmissione della causa), pur non avendone la competenza legale,
- ha sostituito il giudice senza mandato, con conseguente violazione dell'art. 37 comma 2 CPC,
- e ha frustrato la giusta decisione del tribunale di primo grado, ingerendo direttamente nel mio diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 della Convenzione.

III. Valutazione giuridica (ampliata)

Tale operato integra gli elementi costitutivi del reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 326 comma 1 lett. a) del Codice penale, poiché:

„Commette il reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale colui che, quale pubblico ufficiale, allo scopo di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio illecito, esercita il proprio potere in modo contrario alla legge.“

L'essenza di questa vicenda, tuttavia, non è soltanto il disaccordo con una specifica decisione, bensì lo smascheramento di un abuso sistemico e di una piegatura del diritto, quando gli organi inquirenti decidono su sé stessi – se cioè il loro stesso operato integri gli elementi di un reato.

In tale contesto gli organi della procura ricorrono ripetutamente a una formula con cui cercano di legittimare il rigetto della denuncia penale e al contempo di liberarsi da qualsiasi responsabilità:

Tale formula è in diretto contrasto con il principio dello Stato di diritto, poiché crea di fatto una situazione in cui un organo del potere pubblico si dichiara da sé impunito. Con il pretesto della „competenza a valutare il fatto“ si arroga così il diritto di decidere sulla propria responsabilità penale, violando il principio „nemo iudex in causa sua“ – nessuno può essere giudice nella propria causa. La formula citata, che la procura

e la polizia utilizzano sistematicamente, non è una disposizione di legge, bensì un'interpretazione arbitraria priva di fondamento nella legge e di forza giuridica (utilizzata illegittimamente). Tale interpretazione non trova fondamento né nel Codice di procedura penale (artt. 197-199), né nel Codice penale, ragion per cui la sua applicazione è illegittima.

La formula citata rappresenta un'interpretazione strumentale, utilizzata nella prassi per motivare formalmente il rigetto delle denunce penali senza un esame nel merito del fatto.

Ne deriva una situazione in cui un fatto che, nel caso di un cittadino, integrerebbe indubbiamente gli elementi di un reato, nel caso di un pubblico ufficiale „diventa prassi corrente, considerata atto legittimo“.

Tale situazione è in diretto contrasto con il principio di uguaglianza davanti alla legge ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Costituzione della RS e con il principio dello Stato di diritto ai sensi dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 2 comma 2 della Costituzione della RS, i quali stabiliscono che:

„Gli organi statali possono agire solo sulla base della legge, nei suoi limiti e nei modi da essa stabiliti.“

Se gli organi statali superano tali limiti, perdono il potere di agire e le loro decisioni sono nulle a prescindere dall'autorità formale.

Il sistema è impostato in modo che il cittadino abbia soltanto un „potere di opposizione“, mentre gli organi dello Stato hanno un „potere decisionale“ anche sui propri errori.

In pratica ciò significa che ciò che per un cittadino sarebbe reato, per un pubblico ufficiale viene valutato come „esercizio del potere“.

Tale modello è in contrasto con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un equo processo dinanzi a un organo imparziale e indipendente, nonché con l'art. 13 della Convenzione, che garantisce un rimedio effettivo.

Non è possibile accettare una situazione in cui un organo del potere pubblico decide sulla propria responsabilità penale.

In uno Stato di diritto non può esistere una casta di intoccabili che valutano da sé se abbiano violato la legge.

Tale situazione nega il senso stesso della giustizia, della certezza del diritto dei cittadini, della fiducia nel sistema giuridico e della fiducia nel funzionamento dello Stato.

Tale modo di esercitare il potere pubblico contrasta anche con l'art. 3 comma 1 della Costituzione della RS, che garantisce che la Repubblica Slovacca non si vincola ad alcuna ideologia né a privilegi personali, sicché ogni pubblico ufficiale deve essere soggetto alle stesse regole del cittadino.

Se un pubblico ufficiale manipola consapevolmente lo stato di fatto, occulta prove o agisce in violazione della legge, sorge la questione fondamentale se tale persona sia affatto mentalmente idonea a esercitare e ricoprire una funzione nella pubblica amministrazione.

Tale operato non solo mina la fiducia dei cittadini nella giustizia, ma rappresenta anche un fallimento morale incompatibile con il principio di imparzialità, professionalità e responsabilità, cui devono attenersi tutti gli organi del potere pubblico.

Per tale motivo chiedo alla Procura Generale della RS di esaminare il presente caso anche sotto il profilo costituzionale ed etico, che riguarda l'uguaglianza davanti alla legge e la fiducia fondamentale del pubblico nella giustizia dello Stato.

IV. Istanza e richieste

Chiedo alla Procura Generale della Repubblica Slovacca di:

1. esaminare la legittimità dell'operato dei procuratori Mgr. Barbora Holec Žiklová - procuratrice e JUDr. Ondrej Kováčik - procuratore, e di accertare la responsabilità penale personale;
2. accertare se siano stati integrati gli elementi del reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale e di intralcio alla giustizia;
3. assicurare la rimozione dello stato illegittimo e accertare la responsabilità penale personale nei confronti delle persone che hanno partecipato alla manipolazione dei dati fattuali e alla violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge.

4. Chiedo al contempo alla Procura Generale della RS di esaminare la legittimità dell'operato di JUDr. Lucia Konečná, funzionaria giudiziaria superiore del Tribunale distrettuale di Trenčín, in relazione alla trasmissione illegittima del fascicolo 14C/15/2025 al Tribunale distrettuale di Banská Bystrica, e di accertare la responsabilità personale e penale.

V. Allegati

1. Ordinanza della Procura distrettuale di Trenčín del 09.10.2025 (n. 1Pn 572125/3309-11) → [Apri documento](#)
2. Dichiarazione della VŠZP del 16.06.2025 – „Nessun debito più registrato“ → [Apri documento](#)
3. Prospetto delle morosità VŠZP n. 2527057513 → [Apri documento](#)
4. Opposizione - Istanza di annullamento della trasmissione della causa (n. 14C/15/2025) → [Apri documento](#)
5. Corrispondenza e-mail del 18.10.2025 → [Apri documento](#)

Il presente documento è firmato con firma elettronica qualificata (QES) e recapitato in conformità all'art. 19 del Regolamento eIDAS (UE n. 910/2014).



Con osservanza

Peter Ferenc

A Kumhausen, il 19 ottobre 2025

Tribunale distrettuale di Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

Peter Ferenc Rammelkam 2 840 36 Kumhausen Germania

Oggetto: Avviso di trasmissione della causa

Nella causa dell'attore: Peter Ferenc, nato il 24.10.1964 contro la convenuta: JUDr. Adriana

Soldán Steinerová per risarcimento del danno, Vi comunichiamo che il Tribunale distrettuale di Trenčín t r a s m e

t t e il fascicolo al Tribunale distrettuale di Banská Bystrica ai sensi dell'ordinanza 14C/15/2025-32 del 13.10.2025, passata in giudicato il 13.10.2025.

JUDr. Lucia Konečná funzionario giudiziario superiore

Per la conformità della copia: Jakub Žáčik

Disposizioni di legge applicate nella presente denuncia penale

Codice penale (legge n. 300/2005 Racc.)

- Art. 326 comma 1 lett. a)

„Commette il reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale colui che, quale pubblico ufficiale, allo scopo di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio illecito, esercita il proprio potere in modo contrario alla legge.“

- Art. 344

Reato di intralcio alla giustizia.

Codice di procedura penale (legge n. 301/2005 Racc.)

- Artt. 197 – 199

Disciplinano l'operato degli organi inquirenti in caso di rigetto della denuncia penale e nella decisione sull'avvio dell'azione penale.

→ Nel testo utilizzati per dimostrare che la cosiddetta „formula“ non ha fondamento legale.

Codice di procedura civile (legge n. 160/2015 Racc.)

- Art. 12 – Competenza territoriale del tribunale.
- Art. 37 comma 2 – Ambito del mandato del funzionario giudiziario.
- Art. 38 – Modifica della competenza.
- Art. 41 – Trasmissione della causa.

➡ Utilizzati per dimostrare che JUDr. Lucia Konečná ha trasmesso illegittimamente la causa senza decisione del tribunale superiore.

Costituzione della Repubblica Slovacca (legge n. 460/1992 Racc.)

- Art. 1 comma 1

„La Repubblica Slovacca è uno Stato sovrano, democratico e di diritto.“

- Art. 2 comma 2

„Gli organi statali possono agire solo sulla base della legge, nei suoi limiti e nei modi da essa stabiliti.“

- Art. 3 comma 1 „La Repubblica Slovacca non si vincola ad alcuna ideologia né religione.“
- Art. 12 comma 1 „Gli esseri umani sono liberi e uguali in dignità e in diritti.“
- Art. 46 comma 1 „Ognuno può far valere, secondo le modalità stabilite dalla legge, il proprio diritto dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale.“

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea)

Principi dello Stato di diritto (principi latini)

(elenco completo delle norme giuridiche a cui mi richiamo)

„Le disposizioni di legge applicate nella presente denuncia penale“ le fornisco agli organi della pubblica amministrazione (potere), affinché ogni lettore (anche della PG RS o di organi internazionali) veda chiaramente che conosco la legge e la cito in modo tecnico.

Il presente elenco serve a dimostrare che il denunciante conosce e applica tutte le norme giuridiche rilevanti della Repubblica Slovacca e del diritto internazionale, e al contempo invita i lettori a prendere piena conoscenza di tali disposizioni.

„Pene e conseguenze della violazione delle disposizioni di legge indicate“

1. Art. 326 comma 1 del Codice penale – Abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale

Testo degli elementi costitutivi:

„Commette il reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale colui che, quale pubblico ufficiale, allo scopo di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio illecito, esercita il proprio potere in modo contrario alla legge.“

Pena:

- Reclusione da 1 a 5 anni.
- Se il fatto causa un danno considerevole o altra grave conseguenza,
→reclusione da 4 a 10 anni.
- Se l'autore commette il fatto con modalità più gravi, per un motivo particolare o quale membro di un gruppo organizzato,
→reclusione da 7 a 12 anni.

Conseguenze accessorie:

- Perdita della capacità di ricoprire una funzione nella pubblica amministrazione.
- Obbligo di risarcire il danno causato.
- Possibilità di procedimento disciplinare ai sensi della legge n. 153/2001 Racc. sulla procura (artt. 59–63).

2. Art. 344 del Codice penale – Intralcio alla giustizia

Testo degli elementi costitutivi:

„Chi frustra o ostacola l'esercizio del potere di un organo del potere pubblico o di un tribunale, in particolare

presentando prove false, occultando circostanze essenziali o altrimenti impedendo l'esercizio della giustizia, è punito...“

Pena:

- Reclusione da 1 a 5 anni.
- Se l'autore causa con ciò un grave pregiudizio ai diritti altrui o impedisce l'esercizio della giustizia,

→reclusione da 3 a 8 anni.

Conseguenze accessorie:

- Possibilità di divieto giudiziale di esercitare la professione.
- In caso di condotta reiterata – inquadramento tra i reati contro l'esercizio del potere pubblico (maggior rischio di custodia cautelare).

3. Violazione degli artt. 37 comma 2, 38 e 41 del Codice di procedura civile

Testo:

Il funzionario giudiziario superiore può agire solo nell'ambito del mandato del giudice.

Se compie un atto per il quale non è legittimato (ad es. trasmissione della causa), si tratta di un superamento del potere.

Conseguenze:

- L'atto è nullo (giuridicamente inefficace).
- Il giudice o il presidente del tribunale è tenuto ad annullare e correggere la causa.
- In caso di condotta dolosa: possibilità di procedimento disciplinare ai sensi della legge n. 55/2017 Racc. sul pubblico impiego,
→misura disciplinare: ammonimento scritto fino al licenziamento dal pubblico impiego.

4. Violazione di articoli della Costituzione della Repubblica Slovacca

Articoli interessati:

Art. 1 comma 1, art. 2 comma 2, art. 3 comma 1, art. 12 comma 1, art. 46 comma 1.

Conseguenze:

- Si tratta di una violazione dei diritti fondamentali del cittadino, che può essere oggetto di ricorso costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione della RS.
- Può comportare anche una sanzione disciplinare o penale del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 326 CP,
o la responsabilità internazionale dello Stato ai sensi dell'art. 41 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (risarcimento del danno e del pregiudizio).

5. Violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Art. 6 – Garantisce il diritto a un equo processo.

Art. 13 – Garantisce il diritto a un rimedio effettivo.

Conseguenze:

- La violazione di tali articoli può essere oggetto di ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
- In caso di riconoscimento della violazione dei diritti:
→obbligo dello Stato di pagare un risarcimento pecuniario ai sensi dell'art. 41 della Convenzione,

→pubblicazione della decisione come precedente che vincola la Repubblica Slovacca ad agire in futuro in conformità alla Convenzione.

6. Responsabilità disciplinare ai sensi della legge n. 153/2001 Racc. sulla procura

Artt. 59 – 63: Il procuratore risponde disciplinarmente per violazione dolosa della legge, abuso di potere o condotta che ne diminuisce la dignità della funzione della procura.

Possibili sanzioni:

7. Principio „nemo iudex in causa sua“

Principio latino: Nessuno può essere giudice nella propria causa.

Violazione: Se un organo del potere pubblico decide sulla propria attività, →si tratta di una violazione dell'imparzialità e dell'obiettività, →motivo di esclusione dagli atti (art. 31 del Codice di procedura penale, art. 49 CPC),→e al contempo motivo di annullamento della decisione in quanto illegittima.

Nota conclusiva:

Le pene e le conseguenze giuridiche indicate sono citate secondo lo stato giuridico vigente della Repubblica Slovacca alla data del 1° ottobre 2025.

Il loro scopo è dimostrare che le violazioni indicate nella presente denuncia penale hanno non solo una dimensione etica, ma anche direttamente penale e disciplinare, per la quale la legge prevede la responsabilità personale del pubblico ufficiale.

Plaignant : Peter Ferenc

Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Allemagne

E-Mail: info@foxprof.club

Téléphone : +49 157 317 33332

FAX : +1 231 538 6409

Destinataire : Parquet général de la République slovaque

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

E-Mail: podatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Date : 19 octobre 2025

PLAINTÉ PÉNALE

pour soupçon de commission de l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public au sens du § 326 al. 1 let. a) du Code pénal et pour soupçon d'entrave à la justice au sens du § 344 du Code pénal

I. Objet de la plainte

Par la présente, je dépose une plainte pénale contre la procureure Mgr. Barbora Holec Žiklová, le procureur JUDr. Kováčik du Parquet de district de Trenčín et JUDr. Lucia Konečná – greffière supérieure du Tribunal de district de Trenčín, pour soupçon de commission de l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public au sens du § 326 al. 1 let. a) du Code pénal, ainsi que pour soupçon d'entrave à la justice au sens du § 344 du Code pénal.

La présente plainte concerne leur procédé en lien avec l'ordonnance réf. 1Pn 572125/3309-11 du 9.10.2025, par laquelle le Parquet de district de Trenčín a rejeté mon recours contre l'ordonnance de l'enquêteur de la Police de Trenčín réf. ORP-508/1-VYS-TN-2025 portant refus de la plainte pénale dans l'affaire de JUDr. Adriana Soldán Steinerová.

II. Description des faits

L'ordonnance attaquée indique que :

« Le montant initial de 600 € a été réduit à la somme de 10 €, qui ne représente désormais plus que les frais de procédure. »

Cette affirmation est fausse et manipulatrice, car selon la déclaration officielle de la Caisse générale d'assurance maladie, S.A., agence de Považská Bystrica du 16.6.

2025 (n° de dossier 2527057513) :

« Après traitement des documents présentés pour la période 202306–202312, nous n'enregistrons aucune cotisation due. »

Il en ressort clairement que le principal a été réduit à 0 €, et non à 10 €.

Malgré cela, la procureure Žiklová et le procureur Kováčik ont sciemment confirmé et dissimulé l'information fausse relative à l'existence d'une « redevance de 10 euros », qui n'était pas l'objet de la procédure et n'a aucun fondement juridique.

Par ce procédé :

- ils ont ignoré les preuves officielles au dossier,
- ils ont dénaturé le contenu du dossier au détriment du plaignant,
- et ont manipulatoirement remplacé la notion « réduit à 0 € » par la notion « réduit à 10 € », créant l'impression que la créance subsistait.
- et ont entravé l'élucidation du soupçon de commission d'une infraction par l'huissière JUDr. Adriana Soldán Steinerová.

Une telle intervention ne peut être expliquée comme « ignorance », car la décision de la VŠZP en cause était jointe au dossier et démontre clairement qu'au 30.08.2016 aucune créance n'existait.

Je signale en même temps le procédé illégal de JUDr. Lucia Konečná, greffière supérieure du Tribunal de district de Trenčín, qui, le 16.10.2025, a signé et émis l'avis de transmission de l'affaire enregistrée sous la réf. 14C/15/2025 au Tribunal de district de Banská Bystrica.

Elle a accompli cet acte sans le consentement du demandeur, sans décision de la juridiction supérieure et sans le pouvoir d'agir au nom du juge, violant ainsi gravement les dispositions des § 12, § 38 et § 41 du Code de procédure civile.

JUDr. Lucia Konečná a, par son procédé, outrepassé le cadre du mandat du greffier et est intervenue illégalement dans le déroulement de la procédure judiciaire, lorsqu'elle a, de manière arbitraire et sans fondement légal, déplacé le dossier hors de la juridiction compétente.

Par ce procédé, elle a directement fait échec à l'exercice de la justice et a contribué au déni du droit à la protection juridictionnelle au sens de l'art. 46 al. 1 de la Constitution de la RS et de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Cette transmission a eu lieu sans mon consentement, sans décision de la juridiction supérieure et en violation des § 12, § 38 et § 41 du Code de procédure civile, donc illégalement.

Ainsi, JUDr. Lucia Konečná — en tant que greffière supérieure — a outrepassé et abusé de son pouvoir, lorsqu'elle a :

- émis un acte à effets juridiques (transmission de l'affaire), bien qu'elle n'en ait pas la compétence légale,
- remplacé le juge sans mandat, entraînant une violation du § 37 al. 2 CPC,
- et fait échec à la juste décision de la juridiction de première instance, portant directement atteinte à mon droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 de la Convention.

III. Appréciation juridique (élargie)

Un tel procédé réunit les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public au sens du § 326 al. 1 let. a) du Code pénal, car :

« Commet l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public celui qui, en tant qu'agent public, dans l'intention de causer un dommage à autrui ou de procurer à lui-même ou à autrui un avantage indu, exerce son pouvoir d'une manière contraire à la loi. »

L'essence de cette affaire n'est toutefois pas seulement le désaccord avec une décision concrète, mais la mise au jour d'un abus systémique et d'un dévoiement du droit, lorsque les organes de poursuite pénale statuent sur eux-mêmes – sur le point de savoir si leur propre procédé réunit les éléments d'une infraction.

Dans ce contexte, les organes du parquet recourent de manière répétée à une formule par laquelle ils cherchent à légitimer le refus de la plainte pénale et, en même temps, à se dégager de toute responsabilité :

Cette formule est en contradiction directe avec le principe de l'État de droit, car elle crée de fait une situation dans laquelle un organe de la puissance publique se déclare lui-même impunissable. Sous prétexte de « compétence pour apprécier le fait », il s'arroge ainsi le droit de statuer sur sa propre responsabilité pénale, violant le principe « nemo iudex in causa sua » – nul ne peut être juge en sa propre cause. La formule citée, que le parquet

et la police utilisent systématiquement, n'est pas une disposition légale, mais une interprétation arbitraire sans appui dans la loi ni force juridique (utilisée illégalement). Une telle interprétation ne trouve d'appui ni dans le Code de procédure pénale (§ 197 à § 199), ni dans le Code pénal, de sorte que son application est illégale.

La formule citée constitue une interprétation opportuniste, utilisée en pratique pour motiver formellement le refus des plaintes pénales sans examen au fond du fait.

Il en résulte une situation dans laquelle un fait qui, dans le cas d'un citoyen, réunirait indubitablement les éléments d'une infraction, dans le cas d'un agent public « devient une pratique courante, considérée comme un acte légal ».

Cette situation est en contradiction directe avec le principe d'égalité devant la loi au sens de l'art. 12 al. 1 de la Constitution de la RS et avec le principe de l'État de droit au sens de l'art. 1 al. 1 et de l'art. 2 al. 2 de la Constitution de la RS, qui disposent que :

« Les organes de l'État ne peuvent agir que sur le fondement de la loi, dans ses limites et selon les modalités qu'elle prévoit. »

Si les organes de l'État outrepassent ces limites, ils perdent le pouvoir d'agir, et leurs décisions sont nulles indépendamment de l'autorité formelle.

Le système est conçu de telle sorte que le citoyen ne dispose que d'un « pouvoir d'objection », tandis que les organes de l'État disposent d'un « pouvoir de décision » également sur leurs propres manquements.

En pratique, cela signifie que ce qui, chez un citoyen, serait une infraction, est chez un agent public apprécié comme « exercice du pouvoir ».

Ce modèle est contraire à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable devant un organe impartial et indépendant, ainsi qu'à l'art. 13 de la Convention, qui garantit un recours effectif.

Il n'est pas possible d'accepter une situation dans laquelle un organe de la puissance publique statue sur sa propre responsabilité pénale.

Dans un État de droit, il ne peut exister de caste d'intouchables qui apprécient eux-mêmes s'ils ont violé la loi.

Une telle situation nie le sens même de la justice, de la sécurité juridique des citoyens, de la confiance dans le système juridique et de la confiance dans le fonctionnement de l'État.

Un tel mode d'exercice de la puissance publique est également contraire à l'art. 3 al. 1 de la Constitution de la RS, qui garantit que la République slovaque ne se lie à aucune idéologie ni à des privilèges de personnes, de sorte que tout agent public doit être soumis aux mêmes règles que le citoyen.

Si un agent public manipule sciemment les faits, dissimule des preuves ou agit en violation de la loi, se pose la question fondamentale de savoir si une telle personne est même mentalement apte à exercer et à occuper une fonction dans l'administration publique.

Un tel procédé non seulement sape la confiance des citoyens dans la justice, mais constitue aussi un échec moral incompatible avec le principe d'impartialité, de professionnalisme et de responsabilité, dont doivent s'inspirer tous les organes de la puissance publique.

Pour cette raison, je demande au Parquet général de la RS d'examiner ce cas également sous l'angle constitutionnel et éthique, qui concerne l'égalité devant la loi et la confiance fondamentale du public dans la justice de l'État.

IV. Requête et demandes

Je demande au Parquet général de la République slovaque de : 1. examiner la légalité du procédé des procureurs Mgr. Barbora Holec Žiklová - procureure et JUDr. Ondrej Kováčik - procureur, et d'établir la responsabilité pénale personnelle ; 2. établir si les éléments de l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public et d'entrave à la justice ont été réunis ; 3. assurer la suppression de l'état illégal et d'établir la responsabilité pénale personnelle à l'égard des personnes qui ont participé à la manipulation des données factuelles et à la violation du principe d'égalité devant la loi.

4. Je demande en même temps au Parquet général de la RS d'examiner la légalité du procédé de JUDr. Lucia Konečná, greffière supérieure du Tribunal de district de Trenčín, en lien avec la transmission illégale du dossier 14C/15/2025 au Tribunal de district de Banská Bystrica, et d'établir la responsabilité personnelle et pénale.

V. Annexes

1. Ordonnance du Parquet de district de Trenčín du 09.10.2025 (réf. 1Pn 572125/3309-11) → [Ouvrir le document](#)
2. Prise de position de la VŠZP du 16.06.2025 – « Plus aucune dette enregistrée » → [Ouvrir le document](#)
3. État des arriérés VŠZP n° 2527057513 → [Ouvrir le document](#)
4. Objection – Demande d'annulation de la transmission de l'affaire (réf. 14C/15/2025) → [Ouvrir le document](#)
5. Correspondance électronique du 18.10.2025 → [Ouvrir le document](#)

Le présent document est signé au moyen d'une signature électronique qualifiée (QES) et remis conformément à l'art. 19 du règlement eIDAS (UE n° 910/2014).



Veillez agréer l'expression de ma haute
considération

Peter Ferenc

À Kumhausen, le 19 octobre 2025

Tribunal de district de Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

Peter Ferenc Rammelkam 2 840 36 Kumhausen Allemagne

Objet : Avis de transmission de l'affaire

Dans le litige du demandeur : Peter Ferenc, né le 24.10.1964 contre la défenderesse : JUDr. Adriana

Soldán Steinerová en réparation du dommage, nous vous informons que le Tribunal de district de Trenčín t r a n s m

e t le dossier au Tribunal de district de Banská Bystrica en vertu de l'ordonnance 14C/15/2025-32 du 13.10.2025, devenue définitive le 13.10.2025.

JUDr. Lucia Konečná greffière supérieure

Pour la conformité de l'expédition : Jakub Žáčik

Dispositions légales appliquées dans la présente plainte pénale

Code pénal (loi n° 300/2005 Rec.)

- § 326 al. 1 let. a)

« Commet l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public celui qui, en tant qu'agent public, dans l'intention de causer un dommage à autrui ou de procurer à lui-même ou à autrui un avantage indu, exerce son pouvoir d'une manière contraire à la loi. »

- § 344

Infraction d'entrave à la justice.

Code de procédure pénale (loi n° 301/2005 Rec.)

- § 197 – § 199

Régissent le procédé des organes de poursuite pénale en cas de refus de la plainte pénale et lors de la décision sur l'engagement des poursuites pénales.

→Utilisés dans le texte pour démontrer que la prétendue « formule » n'a pas d'appui légal.

Code de procédure civile (loi n° 160/2015 Rec.)

- § 12 – Compétence territoriale de la juridiction.
- § 37 al. 2 – Étendue du mandat du greffier.
- § 38 – Modification de la compétence.
- § 41 – Transmission de l'affaire.

→Utilisés pour démontrer que JUDr. Lucia Konečná a transmis illégalement l'affaire sans décision de la juridiction supérieure.

Constitution de la République slovaque (loi n° 460/1992 Rec.)

- Art. 1 al. 1

« La République slovaque est un État souverain, démocratique et de droit. »

- Art. 2 al. 2

« Les organes de l'État ne peuvent agir que sur le fondement de la loi, dans ses limites et selon les modalités que la loi prévoit. »

- Art. 3 al. 1 « La République slovaque ne se lie à aucune idéologie ni religion. »
- Art. 12 al. 1 « Les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits. »

- Art. 46 al. 1 « Chacun peut faire valoir, selon les modalités prévues par la loi, son droit devant une juridiction indépendante et impartiale. »

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne)

Principes de l'État de droit (principes latins)

(liste complète des dispositions juridiques auxquelles je me réfère)

« Les dispositions légales appliquées dans la présente plainte pénale », je les fournis aux organes de l'administration publique (puissance publique), afin que chaque lecteur (y compris du PG RS ou d'organes internationaux) voie clairement que je connais la loi et la cite de manière technique.

Cette liste sert à démontrer que le plaignant connaît et applique toutes les dispositions juridiques pertinentes de la République slovaque et du droit international, et invite en même temps les lecteurs à prendre pleinement connaissance de ces dispositions.

« Peines et conséquences de la violation des dispositions légales indiquées »

1. § 326 al. 1 du Code pénal – Abus de pouvoir par un agent public

Texte des éléments constitutifs :

« Commet l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public celui qui, en tant qu'agent public, dans l'intention de causer un dommage à autrui ou de procurer à lui-même ou à autrui un avantage indu, exerce son pouvoir d'une manière contraire à la loi. »

Peine :

- Privation de liberté de 1 à 5 ans.
- Si le fait cause un dommage considérable ou une autre conséquence grave,
→privation de liberté de 4 à 10 ans.
- Si l'auteur commet le fait d'une manière plus grave, pour un motif particulier ou en tant que membre d'un groupe organisé,
→privation de liberté de 7 à 12 ans.

Conséquences complémentaires :

- Perte de la capacité d'exercer une fonction dans l'administration publique.
- Obligation de réparer le dommage causé.
- Possibilité d'une procédure disciplinaire au sens de la loi n° 153/2001 Rec. sur le parquet (§ 59–63).

2. § 344 du Code pénal – Entrave à la justice

Texte des éléments constitutifs :

« Quiconque fait échec ou entrave l'exercice du pouvoir d'un organe de la puissance publique ou d'une juridiction, notamment en produisant des preuves fausses, en dissimulant des faits essentiels ou en empêchant autrement l'exercice de la justice, est puni... »

Peine :

- Privation de liberté de 1 à 5 ans.
- Si l'auteur cause par là une atteinte grave aux droits d'autrui ou rend impossible l'exercice

de la justice,

→privation de liberté de 3 à 8 ans.

Conséquences complémentaires :

- Possibilité d'une interdiction judiciaire d'exercer la profession.
- En cas de procédé réitéré – classement parmi les infractions contre l'exercice de la puissance publique

(risque accru de détention).

3. Violation des § 37 al. 2, § 38 et § 41 du Code de procédure civile

Texte :

Le greffier supérieur ne peut agir que dans l'étendue du mandat du juge.

S'il accomplit un acte pour lequel il n'est pas habilité (p. ex. transmission de l'affaire), il s'agit d'un dépassement

de pouvoir.

Conséquences :

- L'acte est nul (juridiquement sans effet).
- Le juge ou le président de la juridiction est tenu d'annuler et de corriger l'affaire.
- En cas de procédé intentionnel : possibilité d'une procédure disciplinaire au sens de la loi

n° 55/2017 Rec. sur la fonction publique,

→mesure disciplinaire : avertissement écrit jusqu'au licenciement de la fonction publique.

4. Violation d'articles de la Constitution de la République slovaque

Articles concernés :

Art. 1 al. 1, art. 2 al. 2, art. 3 al. 1, art. 12 al. 1, art. 46 al. 1.

Conséquences :

• Il s'agit d'une violation des droits fondamentaux du citoyen, qui peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au sens de l'art. 127 de la Constitution de la RS.

• Elle peut également entraîner une sanction disciplinaire ou pénale de l'agent public au sens du § 326 CP,

ou la responsabilité internationale de l'État au sens de l'article 41 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (réparation du dommage et du préjudice).

5. Violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Art. 6 – Garantit le droit à un procès équitable.

Art. 13 – Garantit le droit à un recours effectif.

Conséquences :

- La violation de ces articles peut faire l'objet d'une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

- En cas de reconnaissance de la violation des droits :

- obligation de l'État de payer une réparation pécuniaire au sens de l'article 41 de la Convention,

- publication de la décision comme précédent obligeant la République slovaque à agir à l'avenir en conformité avec la Convention.

6. Responsabilité disciplinaire au sens de la loi n° 153/2001 Rec. sur le parquet

§ 59 – 63 : Le procureur répond disciplinairement de la violation intentionnelle de la loi, de l'abus de pouvoir ou d'un procédé qui diminue la dignité de la fonction du parquet.

Sanctions possibles :**7. Principe « nemo iudex in causa sua »**

Principe latin : Nul ne peut être juge en sa propre cause.

Violation : Si un organe de la puissance publique statue sur sa propre activité, → il s'agit d'une violation de l'impartialité et de l'objectivité, → un motif d'exclusion du dossier (§ 31 du Code de procédure pénale, § 49 CPC), → et en même temps un motif d'annulation de la décision comme illégale.

Ajout final :

Les peines et conséquences juridiques indiquées sont citées selon l'état du droit en vigueur de la République slovaque au 1er octobre 2025.

Leur but est de démontrer que les violations indiquées dans la présente plainte pénale ont non seulement une dimension éthique, mais aussi directement pénale et disciplinaire, pour laquelle la loi prévoit la responsabilité personnelle de l'agent public.